

Aula 11

*TRT-RS 4ª Região (Analista Judiciário -
Área Judiciária) Direito do Trabalho*

Autor:
Antonio Daud

16 de Janeiro de 2026

Índice

1) Organização Sindical Brasileira	3
2) Greve	15
3) Questões Comentadas - Organização Sindical Brasileira - TRT	31
4) Questões Comentadas - Greve - TRT	50
5) Lista de Questões - Organização Sindical Brasileira - TRT	72
6) Lista de Questões - Greve - TRT	80



INTRODUÇÃO

Oi amigos (s),

Estamos chegando ao final do curso (ufa!!)

Esta aula, do "curso simplificado", trata do "direito de greve" e da "liberdade sindical".



Vamos ao trabalho!

SINDICATOS

O conceito de sindicato, segundo Amauri Mascaro Nascimento¹, é

“(...) uma forma de organização de pessoas físicas ou jurídicas que figuram como sujeitos nas relações coletivas de trabalho. A característica principal do sindicato é ser uma organização de um grupo existente na sociedade. Essa organização reúne pessoas físicas, os trabalhadores, mas pode reunir também pessoas jurídicas, as empresas, uma vez que estas se associam em sindicatos também – os sindicatos dos empregadores. As pessoas que se associam o fazem não para fins indiscriminados, mas como sujeitos das relações coletivas de trabalho”.

A CLT possui um título próprio que trata dos sindicatos, que é o Título V – DA ORGANIZAÇÃO SINDICAL.

Este trecho se inicia com o art. 511, que segue abaixo:

CLT, art. 511. É lícita a associação para fins de estudo, defesa e coordenação dos seus **interesses econômicos ou profissionais** de todos os que, como empregadores, empregados, agentes ou trabalhadores autônomos ou profissionais liberais exerçam, respectivamente, a mesma atividade ou profissão ou atividades ou profissões similares ou conexas.

¹ NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Iniciação ao Direito do Trabalho. 37 ed. São Paulo: LTr, 2012, p. 465.

Da leitura do dispositivo percebe-se que não apenas os trabalhadores que possuem vínculo empregatício podem se organizar em sindicatos: a própria CLT prevê a possibilidade de organizações sindicais de autônomos e profissionais liberais.

Critérios de agregação dos trabalhadores ao sindicato

Em relação aos critérios para agregação dos trabalhadores aos sindicatos é importante conhecer as conceituações de categoria econômica, categoria profissional e categoria profissional diferenciada, conforme preceituado na CF/88² e na CLT.

Esquemmatizando temos o seguinte:

Categoria econômica	» » CLT, art. 511, § 1º A solidariedade de interesses econômicos dos que empreendem atividades idênticas, similares ou conexas, constitui o vínculo social básico que se denomina categoria econômica .
Categoria profissional	» » CLT, art. 511, § 2º A similitude de condições de vida oriunda da profissão ou trabalho em comum, em situação de emprego na mesma atividade econômica ou em atividades econômicas similares ou conexas, compõe a expressão social elementar compreendida como categoria profissional .
Categoria profissional diferenciada	» » CLT, art. 511, § 3º Categoria profissional diferenciada é a que se forma dos empregados que exerçam profissões ou funções diferenciadas por força de estatuto profissional especial ou em consequência de condições de vida singulares.

Passemos à análise de cada um dos conceitos.

➤ **Categoria econômica**

A **categoria econômica** se refere à atividade desenvolvida pelo empregador, de modo que as empresas que realizam atividades iguais ou semelhantes se organizam em sindicatos patronais.

➤ **Categoria profissional**

O sindicato organizado por categoria profissional é aquele em que os trabalhadores são agregados em virtude de seu(s) empregador(es) desenvolver(em) atividade econômica similar ou conexa:

CLT, art. 511, § 2º A similitude de condições de vida oriunda da profissão ou trabalho em comum, em situação de emprego na mesma atividade econômica ou em atividades

² CF/88, art. 8º, II - é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município;



econômicas similares ou conexas, compõe a expressão social elementar compreendida como **categoria profissional**.

Sobre o conceito de categoria profissional e sua relação com a atividade desenvolvida pelo empregador, Mauricio Godinho Delgado³ explica que

“O ponto de agregação na categoria profissional é a similitude laborativa, em função da vinculação a empregadores que tenham atividades econômicas idênticas, similares ou conexas. A categoria profissional, regra geral, identifica-se, pois, não pelo preciso tipo de labor ou atividade que exerce o obreiro (e nem por sua exata profissão), mas pela vinculação a certo tipo de empregador. Se o empregado da indústria metalúrgica labora como porteiro na planta empresarial (e não em efetivas atividades metalúrgicas), é, ainda assim, representado, legalmente, pelo sindicato de metalúrgicos, uma vez que seu ofício de porteiro não o enquadra como categoria diferenciada”.

Esta forma de agregação dos trabalhadores é conhecida como sindicato vertical.

Sobre a parte final da citação (uma vez que seu ofício de porteiro não o enquadra como categoria diferenciada), veremos a seguir que, quando a categoria é diferenciada, outro resultado haveria no exemplo citado.

➤ **Categoria profissional diferenciada**

Iniciando pela definição constante da CLT,

CLT, art. 511, § 3º **Categoria profissional diferenciada** é a que se forma dos empregados que exerçam profissões ou funções diferenciadas por força de estatuto profissional especial ou em consequência de condições de vida singulares.

Este modo de agregação dos trabalhadores também é chamado de sindicato horizontal, e a peculiaridade deste modo de associação é a seguinte, conforme ensinamento de Valentim Carrion⁴:

“Categoria profissional diferenciada é que tem regulamentação específica do trabalho diferente da dos demais empregados da mesma empresa, o que lhes faculta convenções ou acordos coletivos próprios, diferentes dos que possam corresponder à atividade preponderante do empregador, que é regra geral”.

Neste mesmo sentido o ensinamento de Amauri Mascaro Nascimento⁵

³ DELGADO, Mauricio Godinho. Op. cit. p. 1365.

⁴ CARRION, Valentim. Comentários à Consolidação das Leis do Trabalho. 37 ed. Atualizada por Eduardo Carrion. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 494.

⁵ NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Op. cit., p. 461.



“As pessoas que exercem a mesma profissão podem criar seu sindicato. Os engenheiros podem formar um sindicato por profissão. Reunirá todos os engenheiros de uma base territorial, não importando o setor de atividade econômica em que a sua empresa se situe. É a isso que se dá o nome de sindicato de categoria diferenciada.”

Assim, o empregado estará enquadrado na categoria profissional diferenciada não pela atividade do empregador, e sim pelo fato de a profissão estar regulamentada.

Na CLT existe um quadro (anexo à lei) que exemplifica diversas categorias profissionais diferenciadas, entre elas professores, jornalistas profissionais, motoristas, etc.

Retomando o exemplo anterior, em que o porteiro da metalúrgica é representado pelo sindicato dos metalúrgicos, aprendemos que isto se dá pelo fato de que o ofício de porteiro não o enquadra como categoria diferenciada.

Se mudássemos o exemplo e citássemos o motorista da indústria metalúrgica, neste caso o empregado será representado não mais pelo sindicato dos metalúrgicos, e sim pelo sindicato representativo de sua categoria profissional diferenciada (motoristas).

E como se define uma categoria profissional com sendo diferenciada?

Ela o será se estiver prevista no Quadro de Atividades e Profissões constante da CLT ou se houver outra lei que assim o determine. Este é o entendimento do TST, materializado na OJ 36 da SDC:

OJ-SDC-36 EMPREGADOS DE EMPRESA DE PROCESSAMENTO DE DADOS. RECONHECIMENTO COMO CATEGORIA DIFERENCIADA. IMPOSSIBILIDADE

É por lei e não por decisão judicial, que as categorias diferenciadas são reconhecidas como tais. De outra parte, no que tange aos profissionais da informática, o trabalho que desempenham sofre alterações, de acordo com a atividade econômica exercida pelo empregador.

Outro aspecto a ser salientado é que, para que a norma coletiva da categoria diferenciada seja de cumprimento obrigatório, o empregador (diretamente ou através de seu sindicato patronal) deve ter figurado como parte na celebração de tal acordo.

Este é o teor da Súmula 374 do TST:

SUM-374 NORMA COLETIVA. CATEGORIA DIFERENCIADA. ABRANGÊNCIA

Empregado integrante de categoria profissional diferenciada não tem o direito de haver de seu empregador vantagens previstas em instrumento coletivo no qual a empresa não foi representada por órgão de classe de sua categoria.



Retomando o exemplo do motorista da indústria metalúrgica: para que seu empregador seja obrigado a cumprir as disposições específicas do diploma coletivo da categoria profissional diferenciada, a empresa ou o sindicato do segmento econômico devem ter participado da celebração deste instrumento.

Se nem a empresa e nem o sindicato patronal figuraram como parte nesta negociação coletiva, aplicar-se-á aos motoristas da empresa a CCT ou ACT aplicável aos demais empregados.

Natureza jurídica, registro e unicidade sindical

Ao falarmos sobre os princípios aplicáveis ao Direito Coletivo do Trabalho mencionamos o **princípio da autonomia sindical**, que garante aos sindicatos liberdade de se organizarem sem interferências do Estado e das empresas.

Com isso, a doutrina é unânime no sentido de que os sindicatos possuem natureza jurídica **privada**, pois, se ostentassem natureza pública, estariam sujeitos à interferência estatal.

Por serem autônomos, não cabe autorização do Estado para sua criação. Entretanto, a própria CF/88 exige o **registro** de tais entidades no órgão competente:

CF/88, art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

I - a lei **não poderá** exigir **autorização** do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical;

A Constituição não identificou qual seria o órgão competente, e isto gerou interpretação de que bastaria o registro do sindicato no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas.

Após controvérsias, o STF decidiu que é necessário o registro no Ministério do Trabalho – MTb (mesmo que já tenha havido o registro no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas).

Um dos problemas que ocorreriam caso fosse dispensado o registro no MTb seria o controle da **unicidade sindical**, que é o assunto do próximo tópico.

➤ Unicidade sindical

A unicidade sindical se contrapõe à pluralidade sindical.

Na **unicidade sindical**, adotada pela CF/88, somente se admite um sindicato representativo dos trabalhadores na mesma base territorial (a base não pode ser inferior a um Município):

CF/88, art. 8º, II - é **vedada** a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município;



Já no modelo de **pluralidade sindical** não existe tal restrição, podendo ser criado mais de um sindicato na mesma base territorial.

Existem severas críticas doutrinárias quanto à previsão constitucional da unicidade sindical, pois ela fere a liberdade sindical plena defendida pela Organização Internacional do Trabalho - OIT.

No dizer de Sérgio Pinto Martins⁶,

“Está a estrutura sindical brasileira baseada ainda no regime de Mussolini, em que só é possível o reconhecimento de um único sindicato em dada base territorial, que não pode ser inferior à área de um município. Um único sindicato era mais fácil de ser controlado, tornando-se obediente”.

Sobre a liberdade sindical é oportuno mencionar que o Brasil **não** ratificou a Convenção 87 da OIT, intitulada CONVENÇÃO SOBRE A LIBERDADE SINDICAL E A PROTEÇÃO DO DIREITO SINDICAL.

A Convenção 87 da OIT inclui, entre outros, os seguintes dispositivos sobre a liberdade sindical:

PARTE I - Liberdade sindical

ARTIGO 2

Os trabalhadores e as entidades patronais, sem distinção de qualquer espécie, têm o direito, sem autorização prévia, de constituírem organizações da sua escolha, assim como o de se filiarem nessas organizações, com a única condição de se conformarem com os estatutos destas últimas.

ARTIGO 3

(...)

2. As autoridades públicas devem abster-se de qualquer intervenção susceptível de limitar esse direito ou de entravar o seu exercício legal.

Sobre os limites impostos à liberdade sindical pelas Constituições anteriores e a atual redação da CF/88 o Ministro Godinho⁷ ensina que

“A Constituição de 1988 iniciou, sem dúvida, a transição para a democratização do sistema sindical brasileiro, mas sem concluir o processo. (...) Nesse quadro, a Constituição afastou a possibilidade jurídica de intervenção e interferências político-administrativas do Estado, (...). Reforçou o papel dos sindicatos na defesa dos direitos coletivos ou individuais da

⁶ MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do Trabalho. 27 ed. São Paulo: Atlas, 2011, pág. 734.

⁷ DELGADO, Mauricio Godinho. Op. cit. p. 1369.



categoria (...). Alargou os poderes de negociação coletiva trabalhista (...). Entretanto, manteve o sistema de unicidade sindical (art. 8º, II, CF/88).”

A unicidade sindical imposta pela CF/88, portanto, limita a liberdade de organização dos sindicatos no Brasil.

Seguindo adiante, convém fazer uma observação: unicidade sindical (que vimos acima) não se confunde com unidade sindical.

unicidade sindical ≠ unidade sindical

Experiências práticas de outros países em que vigente a pluralidade sindical demonstram que, com o amadurecimento da organização sindical, estes se unem formando um sindicato mais forte, dando origem a uma unidade sindical.

Assim, a pluralidade sindical **não** é uma imposição legal, mas sim uma faculdade.

Outras disposições relevantes

Trataremos neste tópico de outras disposições relevantes, que podem vir a ser exigidas em provas de concurso público.

➤ Atribuições sindicais

A principal atribuição das entidades sindicais é a representação dos trabalhadores, defendendo os interesses da categoria:

CF/88, art. 8º, III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas;

Esta atuação ocorre, como dito no art. 8º, II, na defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais, o que abrange atuação do sindicato na esfera administrativa e na defesa dos trabalhadores na via judicial (como no caso da substituição processual).

Além disso, relevante é a atuação negocial do sindicato, buscando melhorias nas negociações coletivas de trabalho:

CF/88, art. 8º, VI - é **obrigatória** a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho;

Finalizando este tópico, reparem que a reforma trabalhista acabou com a obrigatoriedade de homologação das dispensas de empregados perante o sindicato (era obrigatória para empregados com mais de 1 ano de serviço), então constante do art. 477, § 1º, da CLT.



➤ Receitas sindicais

As receitas sindicais comuns no Brasil são quatro, a saber: contribuição sindical, contribuição confederativa, contribuição assistencial e mensalidade dos associados.

Recorrendo uma vez mais a uma tabela, para facilitar a visualização:

Contribuição sindical	»»	Anteriormente chamada de imposto sindical. A partir da <u>reforma trabalhista</u> , deixou de ser obrigatória para todos. Portanto, é devida apenas pelos trabalhadores que <u>autorizarem prévia e expressamente</u> ; é recolhida anualmente, sendo regulada pelos artigos 578 a 610 da CLT.
Contribuição confederativa	»»	Objetiva o financiamento da cúpula sindical (sistema confederativo); só pode ser exigida de empregados associados.
Contribuição assistencial	»»	É prevista na negociação coletiva e se destina a custear atividades assistenciais do sindicato; pode ser exigida de todos os empregados.
Mensalidade dos associados	»»	É quantia paga mensalmente para custeio da associação; só pode ser exigida de empregados associados.

Com a reforma trabalhista, foi aprovado o fim da obrigatoriedade da contribuição sindical, prevista nos arts. 578 e 579 da CLT. Em outras palavras, a “contribuição sindical obrigatória” que passou a ser apenas “**contribuição sindical**”.

Comentando a alteração, o Ministro Godinho leciona que⁸:

Os preceitos da CLT acima alterados, a par dos dois artigos revogados (arts. 601 e 604), têm o condão de transmutar em simplesmente **opcional, voluntária**, a antiga contribuição sindical obrigatória, regulada pela Consolidação desde a década de 1940.

Quanto à referida alteração, destaco que o **STF** confirmou a constitucionalidade do fim da contribuição sindical obrigatória, em julgamento de 29/6/2018, no âmbito da ADI 5794.

A **contribuição confederativa**, como ressaltado acima, também só pode ser exigida dos empregados filiados ao sindicato.

Na CF/88, está prevista em seu art. 8º, IV:

⁸ DELGADO, Maurício Godinho. DELGADO, Gabriela Neves. A Reforma Trabalhista no Brasil: com os comentários à Lei n. 13.467/2017. 1ª ed. São Paulo: LTr, 2017. P. 245



CF/88, art. 8º, IV - a assembléia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do **sistema confederativo** da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei;

Esta posição (de que só pode ser exigida dos empregados filiados ao sindicato) é reforçada pela Súmula 666 do Supremo Tribunal Federal:

SÚMULA Nº 666

A contribuição confederativa de que trata o art. 8º, IV, da Constituição, só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo.

A **contribuição assistencial** é prevista em acordos e convenções coletivas e se destina ao custeio das atividades assistenciais do sindicato (a exemplo das negociações coletivas). Sua cobrança tem como fundamento o seguinte dispositivo celetista:

CLT, art. 513. São prerrogativas dos sindicatos: (..)

e) **impor contribuições a todos aqueles que participam das categorias** econômicas ou profissionais ou das profissões liberais **representadas**



Em setembro de 2023, o STF alterou seu entendimento anterior, passando a admitir a **cobrança da contribuição assistencial de todos os empregados** da categoria, sejam filiados ou não ao sindicato. Alterando o posicionamento anterior, foi fixada a seguinte tese de repercussão geral:

É constitucional a **instituição**, por acordo ou convenção coletivos, **de contribuições assistenciais a serem impostas a todos os empregados da categoria**, ainda que não sindicalizados, desde que assegurado o direito de oposição. Tema 935/ ARE 1018459

~~"É inconstitucional a instituição, por acordo, convenção coletiva ou sentença normativa, de contribuições que se imponham compulsoriamente a empregados da categoria não sindicalizados."~~ (redação anterior)

Percebam que, diferentemente da contribuição sindical, a contribuição assistencial **pode ser cobrada de todos os empregados** da categoria representada por aquele sindicato.

O único requisito estabelecido pelo STF é a **garantia do direito de oposição**. Dessa forma, os empregados que não desejarem pagar tal contribuição, deverão oportunamente se opor perante o sindicato. Caso o



empregado apresente formalmente tal oposição, aí o sindicato não mais estará legitimado a cobrar tal valor. Caso não se oponha, presume-se a legitimidade da cobrança.



Contribuição sindical	Contribuição assistencial
cobrança prevista em lei	cobrança prevista em ACT/CCT
Não pode ser cobrada de empregados que não autorizarem previamente	Pode ser cobrada de empregados que não autorizarem previamente (assegurada a possibilidade de oposição)
Valor = 1 dia de trabalho por ano (regra)	Valor não é fixo (previsto em negociação coletiva)

➤ Federações, confederações e centrais sindicais

As federações e confederações estão previstas na CLT em Seção denominada DAS ASSOCIAÇÕES SINDICAIS DE GRAU SUPERIOR.

O que demais importante se pode destacar é a forma de composição das federações e confederações, segundo os art. 534 e 535:

CLT, art. 534 - É facultado aos Sindicatos, quando em número não inferior a 5 (cinco), desde que representem a maioria absoluta de um grupo de atividades ou profissões idênticas, similares ou conexas, organizarem-se em federação.

CLT, art. 535 - As Confederações organizar-se-ão com o mínimo de 3 (três) federações e terão sede na Capital da República.

Comentamos anteriormente que, quando uma categoria profissional não é organizada em sindicato, é possível que figure no polo subjetivo da negociação a federação ou confederação que represente a categoria:

CLT, art. 611, § 2º As Federações e, na falta desta, as Confederações representativas de categorias econômicas ou profissionais poderão celebrar convenções coletivas de trabalho para reger as relações das categorias a elas vinculadas, inorganizadas em Sindicatos, no âmbito de suas representações.

É interessante mencionar que este dispositivo trata das federações e confederações; ele não menciona as centrais sindicais (como a CUT). Isto porque, até pouco tempo (2008), não havia previsão formal de sua existência.



Como ensina Mauricio Godinho Delgado⁹, estas instituições (centrais sindicais) **não** possuem legitimação para celebrar negociação coletiva.

➤ Direito de dissociação

Por fim, precisamos comentar sobre a possibilidade de dissociação de parte dos empregados de um sindicato. Quando um sindicato abrange mais de uma categoria, sejam similares ou conexas, a lei autoriza que os empregados interessados de uma dessas categorias formem novo sindicato representativo:

CLT, art. 571. Qualquer das atividades ou profissões concentradas na forma do parágrafo único do artigo anterior [sindicalização pelo critério de categorias similares ou conexas] **poderá dissociar-se do sindicato principal, formando um sindicato específico**, desde que o novo sindicato, ~~a juízo da Comissão de Enquadramento Sindical~~, ofereça possibilidade de vida associativa regular e de ação sindical eficiente.

Então, por exemplo, em certo município existe o sindicato dos motoristas de transporte coletivo e cobradores. Em determinado momento, os cobradores decidem se dissociar deste sindicato e formar um novo, reunindo apenas os cobradores do transporte coletivo.

Em relação a um trecho da parte final do art. 571, *caput*, da CLT, destaco que ele foi revogado pelo inciso I, do art. 8º, da Constituição Federal¹⁰.

Assim, após 1988, a dissociação não mais depende de prévia anuência do Ministério do Trabalho, bastando que os interessados, em assembleia geral, deliberem favoravelmente ao desmembramento, e consequente criação do novo sindicato.

➤ Conflito de representação

Em muitos casos, há mais de um sindicato que pode ser considerado como representante de determinada categoria.

Por exemplo: Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil do município de Campinas e o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Pesada do Estado de São Paulo.

Veja, por exemplo, que em relação aos trabalhadores da construção pesada do município de Campinas, ambos sindicatos poderiam pleitear a respectiva representação.

Pelo critério da especialização, prevaleceria o sindicato da construção pesada no estado (âmbito territorial mais abrangente, porém mais específico quanto à atividade).

⁹ DELGADO, Mauricio Godinho. Op. cit. pg. 1419.

¹⁰ CF, art. 8º, I - A lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público e interferência e a intervenção na organização sindical.



Por outro lado, pelo critério da territorialidade, prevaleceria o sindicato da construção civil no município de Campinas (âmbito territorial do município, porém mais abrangente quanto à atividade).

Nessas situações, o TST vem entendendo, a despeito de posição contrária mantida pelo Ministro Godinho¹¹, que deve **prevalecer o critério da especialização** ou da **especificidade** (e.g., Informativo TST nº 100).

➤ Altos salários com nível superior

Como comentamos anteriormente, com a reforma trabalhista, os sindicatos perderam relevância para empregados que percebem salário igual ou superior a duas vezes o teto dos benefícios do RGPS e possuem nível superior (chamados por parte da doutrina como empregados “hiperssuficientes”).

A partir de então, estes empregados terão suas relações contratuais disciplinadas, de forma preponderante, por simples acordo individual (CLT, art. 444).

¹¹ RR-126600-88.2010.5.16.0020



DIREITO DE GREVE

Ao tratar do direito de greve discorreremos, basicamente, sobre as disposições do art. 9º da CF/88 e sobre os artigos da Lei 7.783/89, que dispõe sobre o exercício do direito de greve, define as atividades essenciais, regula o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, e dá outras providências.

Em momentos anteriores não se admitia a greve no Brasil, mas a CF/88 expressamente assegura este direito aos trabalhadores:

CF/88, art. 9º É assegurado o **direito de greve**, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender.

Da mesma maneira, a Lei 7.783/89 assim estabelece:

Lei 7.783/89, art. 1º É assegurado o **direito de greve**, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender.

Sobre a definição do que seja greve, a própria Lei trouxe em seu texto o seguinte:

Lei 7.783/89, art. 2º Para os fins desta Lei, considera-se legítimo exercício do direito de greve a suspensão coletiva, temporária e pacífica, total ou parcial, de prestação pessoal de serviços a empregador.

Assim, a greve é um movimento pelo qual os trabalhadores tutelam os próprios interesses, buscando melhorar as condições de trabalho; é um **instrumento de pressão coletiva**.

Neste contexto, só podemos falar em greve se houver movimento de paralisação **temporária** das atividades por parte da coletividade dos trabalhadores.

Sobre a menção da lei à paralisação ser **total ou parcial**, isto se dá pelo fato de que nem sempre toda a categoria profissional irá aderir à greve; por vezes, o movimento grevista pode ocorrer somente em algumas empresas, ou até mesmo somente em alguns estabelecimentos da empresa. A greve pode, ainda, atingir apenas alguns setores do estabelecimento.

Sendo assim, o movimento grevista é **coletivo**, mas isto não significa dizer que todos os trabalhadores vinculados à categoria ou à empresa devam participar do movimento para que ele seja considerado greve.

Como meio legítimo de pressão dos trabalhadores, o simples fato de o trabalhador aderir à greve (pacífica, exercida dentro dos limites legais) não pode ser considerado ato faltoso (Súmula 316 do Supremo Tribunal Federal).

A Lei 7.783/89 também menciona que a legitimidade do exercício do direito de greve pressupõe movimento **pacífico**. Isto porque, caso a paralisação da prestação dos serviços se dê por meio violento, poderá restar descaracterizado o movimento como grevista.



Neste contexto, o direito de greve sofre limitações?

Certamente sim, pois há que se respeitarem alguns parâmetros estabelecidos, de modo a não haver abusos. Estes são os limites ao direito de greve.

Neste sentido, a CF/88 e a Lei da Greve dispõem que:

CF/88, art. 9º, § 2º - Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei.

Lei 7.783/89, art. 1º, parágrafo único. O direito de greve será exercido na forma estabelecida nesta Lei.

Antes de avançar, destaco que, em relação ao direito de greve, o negociado **não** irá prevalecer sobre o legislado:

CLT, art. 611-B. Constituem objeto **ilícito** de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho, exclusivamente, a **supressão** ou a **redução** dos seguintes direitos:

XXVII – **direito de greve**, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender;

XXVIII – definição legal sobre os **serviços ou atividades essenciais** e disposições legais sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade em caso de greve;

Limites ao direito de greve

Trataremos neste tópico de algumas limitações existentes quanto ao exercício dos movimentos grevistas.

➤ Interesses a defender

Que direitos podem ser defendidos através de movimento grevista?

A classe trabalhadora, por meio de greve, pode pleitear direitos relativos somente às condições de trabalho e condições econômicas (temas contratuais) ou também pode praticar greve política e de solidariedade?

A Lei 7.783/89 não trata do assunto.

Na CF/88 vemos uma disposição bastante abrangente sobre os interesses a serem defendidos:

CF/88, art. 9º É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender.



Não há dúvida de que os temas contratuais podem compor o escopo da greve; a dúvida fica sobre a legalidade de movimentos grevistas que tenham por objetivo fins políticos ou de solidariedade¹.

A este respeito há bastante divergência doutrinária.

Sérgio Pinto Martins² defende uma visão mais restrita dos interesses a serem defendidos:

“Num primeiro momento poder-se-ia dizer que o interesse a ser defendido por meio de greve seria ilimitado, porém não é isso que ocorre. Os limites desse interesse podem ser encontrados na própria Constituição, ao analisá-la sistematicamente. Se o direito de greve está inserido no Capítulo II, dos Direitos Sociais, do Título I, já é possível dizer que os limites desse interesse são sociais, inclusive salariais (...).”

Já o Ministro Godinho³ amplia as possibilidades, conforme podemos verificar no trecho abaixo:

“(...) sob o ponto de vista constitucional, as greves não necessitam circunscrever-se a interesses estritamente contratuais trabalhistas (...). Isso significa que, a teor do comando constitucional, não são, em princípio, inválidos movimentos paredistas que defendam interesses que não sejam rigorosamente contratuais – como as greves de solidariedade e as chamadas políticas. A validade desses movimentos será inquestionável, em especial se a solidariedade ou a motivação política vincularem-se a fatores de significativa repercussão na vida e trabalho dos grevistas”.

O TST, por outro lado, vem entendendo que é abusiva greve realizada com motivação política explícita, como se depreende do julgado abaixo:

A greve realizada por **explícita motivação política**, mesmo que por curto período de tempo, é **abusiva**, visto que o empregador não dispõe de poder de negociação para pacificar o conflito. Sob esse fundamento, a SDC, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso ordinário do Sindicato dos Operadores Portuários de São Paulo, e, no mérito, por maioria, deu-lhes parcial provimento para declarar abusivo o movimento de paralisação das atividades dos portuários, que teve como propósito abrir espaço para a negociação do novo marco regulatório implantado pela MP nº 595/2012, a qual passou a dispor acerca da exploração direta e indireta, pela União, dos portos e instalações portuárias e sobre as atividades dos operadores portuários, entre outras providências. (..)

TST-RO-1393- 27.2013.5.02.0000, SDC, rel. Min. Maria de Assis Calsing, 24.4.2017

➤ Serviços ou atividades essenciais

¹ Exemplo: a categoria profissional entre em greve para defender interesse de outra categoria, interesse este que pode ter repercussão no trabalho da primeira.

² MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do Trabalho. 27 ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 871.

³ DELGADO, Mauricio Godinho. Op. cit., p. 1454-1455.



A CF/88 dispõe que:

CF/88, art. 9º, § 1º - A lei definirá os **serviços ou atividades essenciais** e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.

Percebam, então, que **não** é proibida greve dos trabalhadores que laborem em atividades consideradas por lei como essenciais.

O que a lei procura é, dada a natureza peculiar de tais atividades e serviços, estabelecer algumas condicionantes para que a greve não prejudique sobremaneira a comunidade que depende de tais prestações.

A Lei 7.783/89 enumera os serviços ou atividades essenciais no seu art. 10:



É **essencial** decorar estas atividades e serviços que a lei considera como **essenciais**. ;-)

Art. 10 São considerados serviços ou atividades essenciais:

- I - tratamento e abastecimento de água; produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis;
- II - assistência médica e hospitalar;
- III - distribuição e comercialização de medicamentos e alimentos;
- IV - funerários;
- V - transporte coletivo;
- VI - captação e tratamento de esgoto e lixo;
- VII - telecomunicações;
- VIII - guarda, uso e controle de substâncias radioativas, equipamentos e materiais nucleares;
- IX - processamento de dados ligados a serviços essenciais;
- X - controle de tráfego aéreo;
- XI - compensação bancária.
- XII - atividades médico-periciais relacionadas com o regime geral de previdência social e a assistência social;
- XIII - atividades médico-periciais relacionadas com a caracterização do impedimento físico, mental, intelectual ou sensorial da pessoa com deficiência, por meio da integração de equipes multiprofissionais e interdisciplinares, para fins de reconhecimento de direitos previstos em lei, em especial na Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência);



XIV - outras prestações médico-periciais da carreira de Perito Médico Federal indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.

XV - atividades portuárias (Lei 14.047/2020)

Sobre as limitações impostas ao movimento grevista envolvendo atividades e serviços essenciais, a lei determina que:

Lei 7.783/89, art. 11. Nos serviços ou atividades essenciais, os sindicatos, os empregadores e os trabalhadores ficam obrigados, de comum acordo, a garantir, durante a greve, a prestação dos serviços **indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade**.

Parágrafo único. São necessidades inadiáveis, da comunidade aquelas que, não atendidas, coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população.

Lei 7.783/89, art. 12. No caso de inobservância do disposto no artigo anterior, o Poder Público assegurará a prestação dos serviços indispensáveis.

➤ **Tentativa de negociação frustrada**

Para que seja válido o movimento grevista, este deve suceder tentativa negocial frustrada, ou seja, para que se legitime a greve, inicialmente os pleitos devem ser apresentados ao empregador.

Caso seja frustrada a tentativa negocial, aí sim caberá a greve (Lei 7.783/89, art. 3º). Sobre o assunto é interessante conhecer o teor da OJ 11:

OJ-SDC-11 GREVE. IMPRESCINDIBILIDADE DE TENTATIVA DIRETA E PACÍFICA DA SOLUÇÃO DO CONFLITO. ETAPA NEGOCIAL PRÉVIA

É abusiva a greve levada a efeito sem que as partes hajam tentado, direta e pacificamente, solucionar o conflito que lhe constitui o objeto.

➤ **Pré-aviso do início da greve**

Outra limitação a ser respeitada pelos grevistas é o pré-aviso do movimento pautista com a antecedência exigida por lei:

Lei 7.783/89, art. 3º, parágrafo único. A entidade patronal correspondente ou os empregadores diretamente interessados serão notificados, com **antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas**, da paralisação.

Há ainda a necessidade se comunicar previamente a decisão da greve em serviços e atividades essenciais com prazo diferenciado:

Lei 7.783/89, art. 13 Na greve, em **serviços ou atividades essenciais**, ficam as entidades sindicais ou os trabalhadores, conforme o caso, obrigados a **comunicar a decisão** aos empregadores e aos usuários com **antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas** da paralisação.



Vejam que no caso das paralisações envolvendo serviços ou atividades essenciais há duas distinções: o prazo mínimo do pré-aviso e a necessidade de se comunicar, além do empregador, também os usuários (população).

Sobre a falta de aviso prévio nas greves que atingem serviços ou atividades essenciais, a OJ 38 da SDC a considera abusiva.

➤ **Deliberação em assembleia geral**

Como a greve é uma manifestação coletiva, sua validade depende da decisão dos próprios trabalhadores, que devem ser convocados pela respectiva entidade sindical.

Assim, será na assembleia geral convocada pelo sindicato que os empregados decidirão sobre entrar ou não em greve (Lei 7.783/89, art. 4º).

➤ **Garantia de atividades mínimas na empresa**

Determinadas paralisações de processos produtivos e maquinários podem causar **prejuízos graves ao empregador**, e por este motivo existe previsão legal de que, nestes casos, sejam mantidas equipes de empregados trabalhando durante a paralisação grevista:

Lei 7.783/89, art. 9º Durante a greve, o sindicato ou a comissão de negociação, mediante acordo com a entidade patronal ou diretamente com o empregador, manterá em atividade equipes de empregados com o propósito de assegurar os serviços cuja paralisação resultem em prejuízo irreparável, pela deterioração irreversível de bens, máquinas e equipamentos, bem como a manutenção daqueles essenciais à retomada das atividades da empresa quando da cessação do movimento.

Parágrafo único. Não havendo acordo, é assegurado ao empregador, enquanto perdurar a greve, o direito de contratar diretamente os serviços necessários a que se refere este artigo.

Caso a realidade mostre o serviço cuja paralisação resultem em prejuízo irreparável e não tenha havido acordo entre o empregador e a representação grevista, o citado parágrafo único permite que o empregador contrate empregados para exercer estas funções imprescindíveis para evitar o prejuízo irreparável.

Efeitos da greve no contrato de trabalho

A regra geral é que, durante a greve, os empregados não prestam serviços e não recebem salário, sendo, por isto, causa de **suspensão contratual**:

Lei 7.783/89, art. 7º Observadas as condições previstas nesta Lei, a participação em greve **suspende** o contrato de trabalho, devendo as relações obrigacionais, durante o período, ser regidas pelo acordo, convenção, laudo arbitral ou decisão da Justiça do Trabalho.



O parágrafo único deste mesmo artigo institui outras duas regras importantes: durante o movimento o grevista não pode ser demitido e, além disso, o empregador não pode contratar substitutos:

Lei 7.783/89, art. 7º, parágrafo único. É **vedada** a rescisão de contrato de trabalho durante a greve, bem como a contratação de trabalhadores substitutos, exceto na ocorrência das hipóteses previstas nos arts. 9º e 14.

As exceções mencionadas têm lugar quando é necessário manter alguns empregados em atividade para evitar prejuízo irreparável (art. 9º) e quando a greve é abusiva (art. 14). Falaremos sobre essas situações mais adiante.

Apesar da regra geral indicativa da suspensão contratual, a negociação que posteriormente põe fim à greve pode conter cláusula segundo a qual os dias parados não serão descontados; caso isso ocorra, o período será enquadrado como **interrupção contratual**.

Abusividade da greve

Vimos que o exercício do direito de greve deve ocorrer respeitados os limites legais impostos.

Quando a categoria paralisa a prestação dos serviços em movimento que não cumpre os requisitos definidos em lei, tal paralisação não poderá ser enquadrada como greve.

O artigo 14 da Lei trata do que se considera **abuso de direito de greve**:

Lei 7.783/89, art. 14 Constitui abuso do direito de greve a inobservância das normas contidas na presente Lei, bem como a manutenção da paralisação após a celebração de acordo, convenção ou decisão da Justiça do Trabalho.

Quando as entidades participantes firmam uma CCT ou um ACT elas decidem de comum acordo as regras que serão seguidas durante a vigência do referido diploma negocial.

Sendo assim, não se admite que haja greve durante a vigência do diploma pactuado. Este é o sentido do art. 14, *caput*.

Entretanto, é possível que o empregador descumpra o que foi pactuado, e caso isto ocorra será viabilizado o direito de greve, ou seja, ela não será abusiva.

Esta situação foi regulada pelo mesmo artigo 14, em seu § único:

Lei 7.783/89, art. 14, parágrafo único. Na vigência de acordo, convenção ou sentença normativa **não** constitui abuso do exercício do direito de greve a paralisação que:

I - tenha por objetivo exigir o cumprimento de cláusula ou condição;

II - seja motivada pela superveniência de fatos novo ou acontecimento imprevisto que modifique substancialmente a relação de trabalho.



Havendo descumprimento dos requisitos legais impostos ao movimento paretista, a Justiça do Trabalho poderá declará-lo abusivo:

SUM-189 GREVE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ABUSIVIDADE

A Justiça do Trabalho é competente para declarar a abusividade, ou não, da greve.

Caso o empregado grevista cometa atos ilícitos durante a greve, responderá por eles de acordo com sua natureza:

Lei 7.783/89, art. 15 A responsabilidade pelos atos praticados, ilícitos ou crimes cometidos, no curso da greve, será apurada, conforme o caso, segundo a legislação trabalhista, civil ou penal.

Exemplo de conduta que caracteriza a abusividade do movimento é a **sabotagem**, onde os grevistas destroem o patrimônio do empregador.

Ainda quanto à abusividade da greve é interessante lembrar que, nos serviços ou atividades essenciais, os sindicatos, os empregadores e os trabalhadores ficam obrigados, de comum acordo, a garantir, durante a greve, a prestação dos serviços **indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade**.

Caso o movimento grevista não respeite tais disposições, restará configurada a abusividade da greve:

OJ-SDC-38 GREVE. SERVIÇOS ESSENCIAIS. GARANTIA DAS NECESSIDADES INADIÁVEIS DA POPULAÇÃO USUÁRIA. FATOR DETERMINANTE DA QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DO MOVIMENTO

É abusiva a greve que se realiza em setores que a lei define como sendo essenciais à comunidade, se não é assegurado o atendimento básico das necessidades inadiáveis dos usuários do serviço, na forma prevista na Lei nº 7.783/89.

Outros aspectos relevantes

Tratemos aqui de outros aspectos não detalhados anteriormente, mas que podem vir a ser exigidos em prova.

➤ Direitos dos grevistas

Podem ser considerados direitos dos grevistas o uso de meios pacíficos para convencimento dos demais trabalhadores a aderirem à greve e a livre divulgação do movimento:

Lei 7.783/89, art. 6º São assegurados aos grevistas, dentre outros direitos:

I - o emprego de **meios pacíficos** tendentes a persuadir ou aliciar os trabalhadores a aderirem à greve;



II - a arrecadação de fundos e a livre divulgação do movimento.

Neste contexto se admite a realização de **piquete pacífico**, onde os grevistas permanecem próximos ao local de trabalho para persuadir os demais empregados do estabelecimento a aderirem ao movimento.

Sobre o assunto a Lei assegura que os meios adotados não podem representar violação aos direitos e garantias das partes envolvidas:

Lei 7.783/89, art. 6º, § 1º Em nenhuma hipótese, os meios adotados por empregados e empregadores poderão violar ou constranger os direitos e garantias fundamentais de outrem.

Lei 7.783/89, art. 6º, § 2º É vedado às empresas adotar meios para constranger o empregado ao comparecimento ao trabalho, bem como capazes de frustrar a divulgação do movimento.

Lei 7.783/89, art. 6º, § 3º As manifestações e atos de persuasão utilizados pelos grevistas não poderão impedir o acesso ao trabalho nem causar ameaça ou dano à propriedade ou pessoa.

Nesta linha, os empregados em greve podem persuadir os demais a aderirem ao movimento, inclusive fazendo piquete na frente da empresa. O que **não** se admite é que os grevistas impeçam o acesso à empresa dos trabalhadores que decidirem continuar laborando.

Além disso, o item ressalta que da greve **não** pode resultar ameaça ou dano às pessoas ou à propriedade do empregador.

Outra situação que pode ser entendida como direito dos grevistas é a já citada impossibilidade de serem demitidos durante a paralisação, conforme expresso no art. 7º da Lei de Greve:

Lei 7.783/89, art. 7º, parágrafo único. É **vedada** a rescisão de contrato de trabalho durante a greve, bem como a contratação de trabalhadores substitutos, exceto na ocorrência das hipóteses previstas nos arts. 9º e 14.

➤ Julgamento da greve

Segundo a lei 7.783/89, cabe à **Justiça do Trabalho** julgar eventual abusividade do exercício do direito de greve, nos seguintes termos:

Lei 7.783/89, art. 8º A Justiça do Trabalho, por iniciativa de qualquer das partes ou do Ministério Público do Trabalho, decidirá sobre a procedência, total ou parcial, ou improcedência das reivindicações, cumprindo ao Tribunal publicar, de imediato, o competente acórdão.

Sobre o assunto, cite-se também o dispositivo constitucional sobre a competência da Justiça do Trabalho:

CF/88, art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: (...)



II as ações que envolvam exercício do direito de greve;

Reitera-se, aqui, a Súmula 189 do TST, que ressalta a competência da Justiça do Trabalho para declarar a eventual abusividade de movimentos grevistas:

SUM-189 GREVE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ABUSIVIDADE

A Justiça do Trabalho é competente para declarar a abusividade, ou não, da greve.

Cite-se, também, a Súmula Vinculante nº 23, do STF:

SÚMULA VINCULANTE Nº 23

A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ação possessória ajuizada em decorrência do exercício do direito de greve pelos trabalhadores da iniciativa privada.

Tais entendimentos jurisprudenciais foram publicados tendo em vista divergências sobre a quem caberia julgar algumas lides relacionadas à greve.

➤ Lockout (locaute)

Tudo o que comentamos até agora diz respeito aos casos em que, frustrada a negociação, os empregados decidem entrar em greve.

▪ Seria possível, também, que o empregador paralisasse as atividades empresariais com o objetivo frustrar a negociação ou dificultar o atendimento das demandas obreiras?

Isto caracteriza o **lockout** (ou **locaute**), que é **vedado** pela legislação:

Lei 7.783/89, art. 17. Fica vedada a paralisação das atividades, por iniciativa do empregador, com o objetivo de frustrar negociação ou dificultar o atendimento de reivindicações dos respectivos empregados (lockout).

Parágrafo único. A prática referida no caput assegura aos trabalhadores o direito à percepção dos salários durante o período de paralisação.

Deste modo, caso o empregador pratique o **lockout** o lapso temporal em que o serviço não foi prestado será considerado **interrupção contratual**, ou seja, deverá ser remunerado e será contado como tempo de serviço para todos os fins.

Além disso, atendidos os demais requisitos pertinentes, este fato pode ensejar a **rescisão indireta** dos contratos de trabalho, pois o empregador não estaria cumprindo suas obrigações contratuais.

➤ Greve no serviço público

A lei em estudo estabeleceu que lei complementar definirá as regras sobre a greve no serviço público:



Lei 7.783/89, art. 16 Para os fins previstos no art. 37, inciso VII⁴, da Constituição, lei complementar definirá os termos e os limites em que o direito de greve poderá ser exercido.

Ainda não foi editada a lei complementar que regularia a greve dos servidores públicos, conforme previsto na Constituição Federal desde 1988.

➤ Greve branca, “operação tartaruga”, greve de rendimento, greve de zelo

Existem condutas que podem ser consideradas próximas ou associadas ao movimento grevista, havendo certa dificuldade em enquadrá-la (ou não) como greve.

O seguinte trecho da obra de Sérgio Pinto Martins⁵ resume o significado das expressões:

“A greve branca é greve, pois apesar de os trabalhadores pararem de trabalhar e ficarem em seus postos de trabalho, há cessação da prestação dos serviços. Entretanto, a “operação tartaruga”, ou greve de rendimento, em que os empregados fazem seus serviços com extremo vagar, ou a greve de zelo, na qual os trabalhadores se esmeram na produção ou acabamento do serviço, não podem ser consideradas como greve, pois não há a paralisação da prestação do serviço”.

Seguindo esta interpretação, só podemos considerar greve o movimento em que houver a efetiva suspensão da prestação dos serviços pelos empregados.

Adotando-se esta linha, portanto, a “operação tartaruga” (greve de rendimento) e a greve de zelo, na verdade, não poderiam ser consideradas como greve.

⁴ CF/88, art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica;

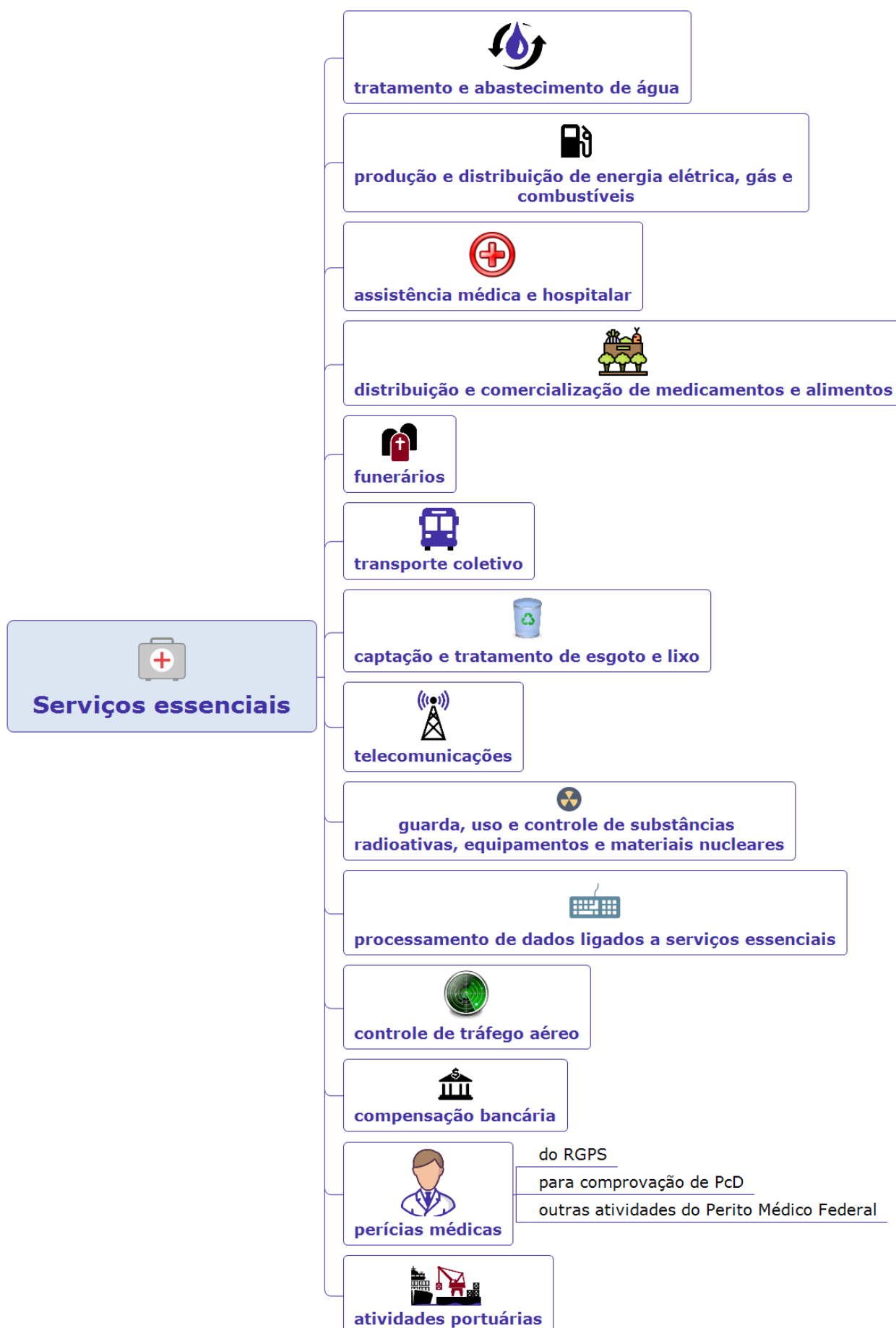
⁵ MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do Trabalho. 27 ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 869.



RESUMO

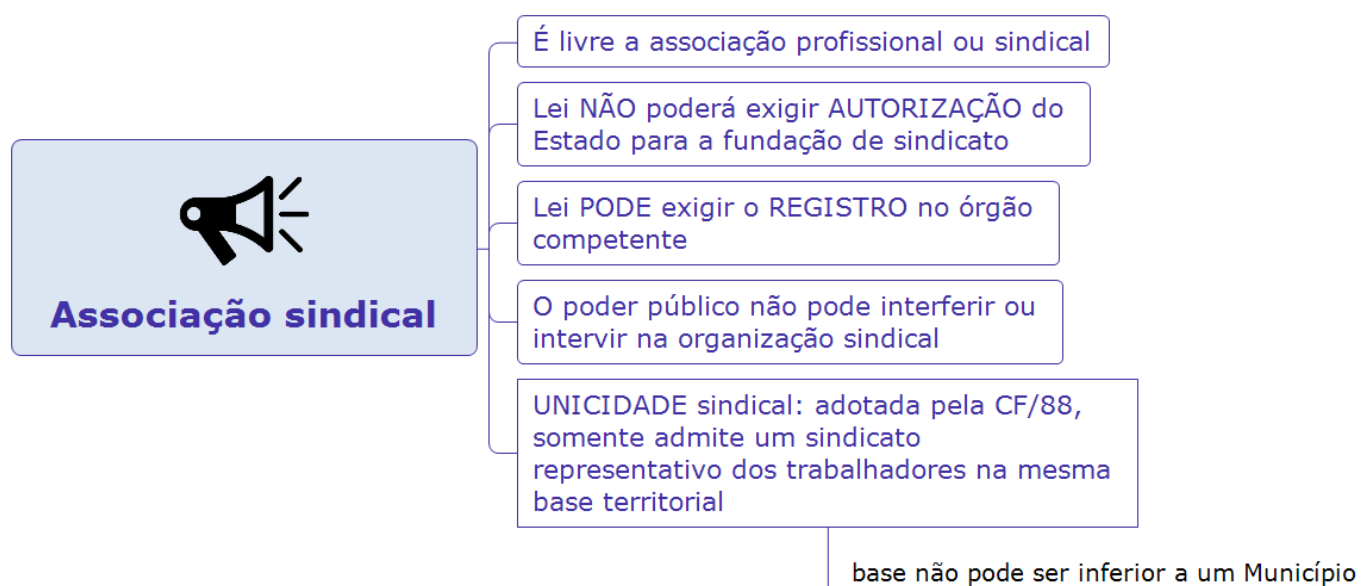
Direito de greve:

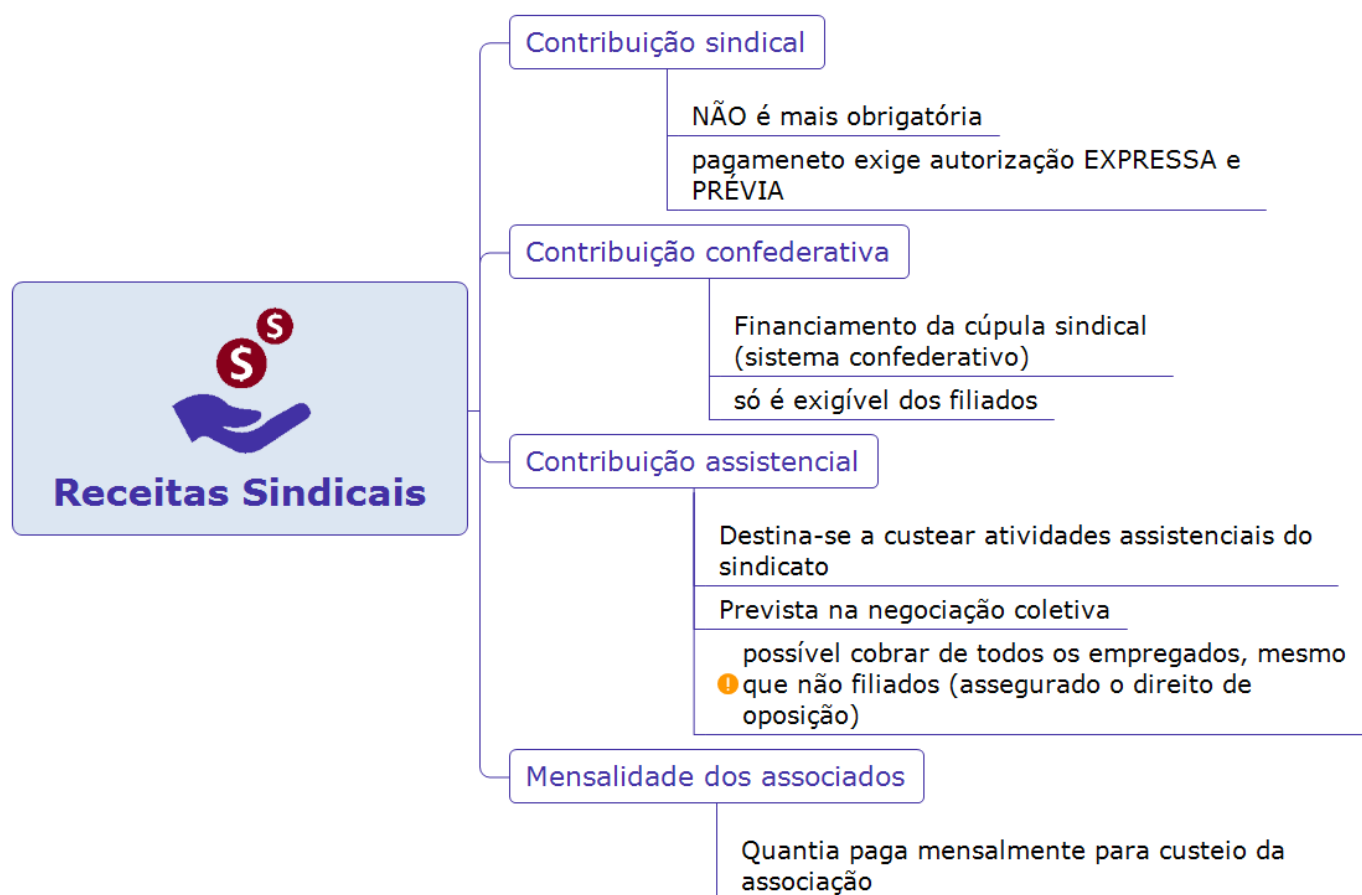




Sindicatos:

Categoria econômica	» » CLT, art. 511, § 1º A solidariedade de interesses econômicos dos que empreendem atividades idênticas, similares ou conexas, constitui o vínculo social básico que se denomina categoria econômica .
Categoria profissional	» » CLT, art. 511, § 2º A similitude de condições de vida oriunda da profissão ou trabalho em comum, em situação de emprego na mesma atividade econômica ou em atividades econômicas similares ou conexas, compõe a expressão social elementar compreendida como categoria profissional .
Categoria profissional diferenciada	» » CLT, art. 511, § 3º Categoria profissional diferenciada é a que se forma dos empregados que exerçam profissões ou funções diferenciadas por força de estatuto profissional especial ou em consequência de condições de vida singulares.





CONCLUSÃO

Bom pessoal,

Os assuntos desta aula não são recorrentes em prova, mas poderemos ter um peso maior do assunto greve.

A Lei de Greve não é difícil, e recomendamos leitura atenta de todos os seus dispositivos.

Grande abraço e bons estudos,

Prof. Antonio Daud Jr



QUESTÕES COMENTADAS



Sindicatos

1. FCC/TRT-SP - Oficial de Justiça - 2025

De acordo com o que prevê a Constituição Federal de 1988 sobre o sistema de organização sindical brasileiro,

- A) é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa da mesma categoria econômica ou profissional em uma mesma base territorial.
- B) é adotado o sistema da unicidade sindical previsto pela Convenção 87 da Organização Internacional do Trabalho, sendo permitida a criação de apenas um sindicato por categoria econômica e profissional na mesma base representativa.
- C) é vedada a criação de sindicatos com base territorial superior a um município, independentemente da categoria econômica e profissional que eles representem.
- D) é adotado o princípio da liberdade sindical que permite a livre criação de sindicatos da mesma categoria econômica ou profissional na mesma base territorial, independentemente de autorização estatal.
- E) é adotado o sistema de pluralidade sindical previsto pela Convenção 87 da Organização Internacional do Trabalho, permitindo a livre criação de sindicatos desde que seja obtida a autorização estatal para sua constituição.

Comentários:

A **letra (A)** está correta. A Constituição Federal adota o **princípio da unicidade sindical**, que veda a criação de mais de uma organização sindical representativa da mesma categoria (profissional ou econômica) na mesma base territorial, que não poderá ser inferior à área de um Município, conforme o Art. 8º, inciso II.

"Art. 8º, II - é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município;"

A **letra (B)** está incorreta. O sistema brasileiro é o da unicidade sindical, porém o Brasil não é signatário da Convenção 87 da OIT, que, ao contrário, defende a pluralidade sindical (liberdade para criar múltiplos sindicatos na mesma base e categoria).



A **letra (C)** está incorreta. A base territorial de um sindicato não pode ser *inferior* a um município, mas pode ser superior, abrangendo vários municípios (intermunicipal), um estado (estadual) ou até mesmo o país (nacional).

A **letra (D)** está incorreta. O sistema adotado é o da unicidade sindical, que restringe a criação de sindicatos na mesma base, e não o da liberdade sindical plena (pluralidade).

A **letra (E)** está incorreta. O sistema brasileiro é o da unicidade, e não o da pluralidade sindical previsto na Convenção 87 da OIT. Além disso, a Constituição veda a interferência e a autorização do Poder Público na fundação de sindicato, conforme o Art. 8º, inciso I.

"Art. 8º, I - a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato (..)"

Gabarito (A)

2. FCC - 2022 - TRT-PR - Oficial de Justiça

Considerando o regramento constitucional da organização sindical brasileira, a unicidade sindical significa que

- (A) a filiação a um determinado sindicato não é obrigatória.
- (B) a estrutura sindical deve ser composta por um único tipo de entidade, tendo sido afastada a organização piramidal que era formada por sindicatos, federações e confederações, denominada de sistema confederativo.
- (C) as organizações sindicais não são passíveis de interferência ou intervenção do poder público, estando adstritas unicamente às deliberações da categoria.
- (D) somente as centrais sindicais podem congregiar diferentes sindicatos, sendo essa prerrogativa vedada às federações e confederações.
- (E) não pode haver mais de uma organização sindical, representativa de uma categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial

Comentários:

A **letra (A)** está incorreta, pois a ausência de obrigatoriedade de filiação deriva da liberdade sindical.

A **letra (B)** está incorreta. No Brasil, as federações e confederações de sindicatos estão, sim, previstas na CLT em Seção denominada das associações sindicais de grau superior, portanto não foi afastada tal forma de organização.

A **letra (C)** peca na sua parte final. À luz do princípio da liberdade sindical, as organizações sindicais não podem sofrer influências ou intervenções do Estado (CF/88, art. 8º, I). No entanto, elas precisam respeitar também às disposições da legislação, a exemplo da limitação a uma entidade de cada categoria em uma mesma base, a necessidade de registro, a estrutura sindical prevista na CLT, entre outras questões.



A **letra (D)** está incorreta. No sistema sindical confederativo, adotado no Brasil, federações e confederações podem congrega diferentes sindicatos:

CLT, art. 534 - É facultado aos Sindicatos, quando em número não inferior a 5 (cinco), desde que representem a maioria absoluta de um grupo de atividades ou profissões idênticas, similares ou conexas, organizarem-se em federação.

CLT, art. 535 - As Confederações organizar-se-ão com o mínimo de 3 (três) federações e terão sede na Capital da República.

A **letra (E)** apresenta a explicação correta de unicidade sindical. Na unicidade sindical, adotada pela CF/88, somente se admite um sindicato representativo dos trabalhadores na mesma base territorial (a base não pode ser inferior a um Município):

CF/88, art. 8º, II - é **vedada** a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município;

Gabarito (E)

3. FCC/TRT-PE – Analista – Área Administrativa – 2018

A Empresa Céu Azul Cobertores Ltda., sem qualquer comunicado prévio, descontou de todos os seus empregados, sindicalizados e não sindicalizados, contribuição confederativa de 1,5% sobre o salário-base nos meses de janeiro e fevereiro, conforme cláusula de Convenção Coletiva da categoria, destinando tais valores ao sindicato que representa os trabalhadores. A empresa agiu

(A) corretamente, podendo efetuar tal desconto com base na Convenção Coletiva da categoria, cujas cláusulas foram amplamente debatidas e aprovadas.

(B) incorretamente, só podendo efetuar tal desconto dos empregados sindicalizados, devendo restituir tais valores aos não sindicalizados.

(C) incorretamente, pois o desconto de todos os empregados é legítimo se tivesse sido celebrado através de Acordo Coletivo de Trabalho, uma vez que teria sido aprovado pela maioria dos empregados da empresa.

(D) incorretamente, pois, somente mediante autorização prévia e expressa de todos os empregados, a empresa poderia descontar a contribuição confederativa, devendo restituir tais valores aos trabalhadores.

(E) corretamente, equiparando-se a contribuição confederativa à contribuição sindical, esta referente a um dia de salário por ano do empregado, que pode ser descontada de todos, sem qualquer comunicado prévio e destinada ao sindicato que representa os trabalhadores.

Comentários:



A empresa não agiu corretamente, já que a contribuição confederativa somente pode ser cobrada dos empregados que forem filiados ao sindicato:

SÚMULA Nº 666 do STF

A contribuição confederativa de que trata o art. 8º, IV, da Constituição, **só é exigível dos filiados** ao sindicato respectivo.

Gabarito (B).

4. FCC/TRT-PE – Técnico – Área Administrativa – 2018

Em consonância com o regramento contido na Consolidação das Leis do Trabalho,

(A) categoria econômica é aquela constituída da similitude de condições de vida oriunda da profissão ou trabalho em comum, em situação de emprego na mesma atividade econômica ou em atividades econômicas similares ou conexas.

(B) constitui objeto ilícito de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho, exclusivamente, a supressão ou a redução ao direito de igualdade jurídica entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso.

(C) categoria profissional diferenciada é aquela que se forma da solidariedade de interesses econômicos dos que empreendem atividades idênticas, similares ou conexas.

(D) a contribuição sindical é devida por todos aqueles que participarem de uma determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal, em favor do Sindicato representativo da mesma categoria ou profissão.

(E) as condições estabelecidas em convenção coletiva de trabalho, quando mais favoráveis, prevalecerão sobre as estipuladas em acordo coletivo de trabalho.

Comentários:

As **letras (A) e (C)**, incorretas, de acordo com os diferentes critérios de agregação dos trabalhadores/empregados ao sindicato:

Categoria econômica	CLT, art. 511, § 1º A solidariedade de interesses econômicos dos que empreendem atividades idênticas, similares ou conexas, constitui o vínculo social básico que se denomina categoria econômica .
Categoria profissional	CLT, art. 511, § 2º A similitude de condições de vida oriunda da profissão ou trabalho em comum, em situação de emprego na mesma atividade econômica ou em atividades econômicas similares ou conexas, compõe a expressão social elementar compreendida como categoria profissional .



Categoria
profissional
diferenciada

CLT, art. 511, § 3º **Categoria profissional diferenciada** é a que se forma dos empregados que exerçam profissões ou funções diferenciadas por força de estatuto profissional especial ou em consequência de condições de vida singulares.

A **letra (B)**, correta, uma vez que a "igualdade jurídica entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso" é tema a respeito do qual é proibida a negociação coletiva capaz de reduzir ou suprimir tal direito (CLT, art. 611-B, XXV).

A **letra (D)** está incorreta. Após a reforma trabalhista, a contribuição sindical não é mais devida por todos da categoria, mas somente por aqueles que autorizarem prévia e expressamente:

CLT, art. 579. O desconto da contribuição sindical está condicionado à autorização prévia e expressa dos que participarem de uma determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal, em favor do sindicato representativo da mesma categoria ou profissão ou, inexistindo este, na conformidade do disposto no art. 591 desta Consolidação.

A **letra (E)**, incorreta, pois contraria a atual redação do art. 620 da CLT:

CLT, art. 620. As condições estabelecidas em acordo coletivo de trabalho **sempre prevalecerão** sobre as estipuladas em convenção coletiva de trabalho.

Gabarito (B).

5. FCC/TRT20 – Analista Judiciário – Área Judiciária – 2016 (adaptada)

O direito coletivo do trabalho é o segmento do Direito do Trabalho responsável por tratar da organização sindical, da negociação coletiva, dos contratos coletivos, da representação dos trabalhadores e da greve. Considerando essa definição doutrinária, a legislação pertinente e o entendimento sumulado do Tribunal Superior do Trabalho,

- (A) é necessário acordo ou convenção coletiva para estabelecimento de banco de horas anual.
- (B) a solidariedade de interesses econômicos dos que empreendem atividades idênticas, similares ou conexas, constitui o vínculo social básico denominado categoria profissional diferenciada.
- (C) as confederações organizar-se-ão com o mínimo de sete federações e terão sede na Capital de República.
- (D) empregado integrante de categoria profissional diferenciada tem o direito de haver de seu empregador vantagens previstas em instrumento coletivo, ainda que a empresa não tenha sido representada por órgão de classe de sua categoria.
- (E) é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção sindical, e se eleito, até dois anos após o término de seu mandato, salvo se cometer falta grave.

Comentários:



A **alternativa (A)** é a correta, segundo o dispositivo abaixo:

CLT, art. 59, § 2º Poderá ser dispensado o acréscimo de salário se, por força de **acordo ou convenção coletiva de trabalho**, o excesso de horas em um dia for compensado pela correspondente diminuição em outro dia, de maneira que não exceda, no período máximo de **um ano**, à soma das jornadas semanais de trabalho previstas, nem seja ultrapassado o limite máximo de dez horas diárias.

A **alternativa (B)** está incorreta, pois traz o conceito de "categoria econômica" (não de "categoria profissional diferenciada"):

CLT, art. 511, § 1º A solidariedade de interesses econômicos dos que empreendem atividades idênticas, similares ou conexas, constitui o vínculo social básico que se denomina **categoria econômica**.

A **alternativa (C)**, incorreta, já que, para formação de **uma confederação**, a quantidade mínima é de **três federações**:

CLT, art. 535 - As Confederações organizar-se-ão com o **mínimo de 3 (três) federações** e terão sede na Capital da República.

A **alternativa (D)**, incorreta, pois é o contrário do que diz a SUM-374 do TST:

SUM-374 NORMA COLETIVA. CATEGORIA DIFERENCIADA. ABRANGÊNCIA
Empregado integrante de categoria profissional diferenciada não tem o direito de haver de seu empregador vantagens previstas em instrumento coletivo no qual a empresa não foi representada por órgão de classe de sua categoria.

A **alternativa (D)**, incorreta, pois a estabilidade do dirigente sindical eleito é de um **ano após** o fim do mandato:

CF/88, art. 8º, VIII - é **vedada a dispensa** do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei.

Gabarito: (A).

6. FCC/TRT20 – Oficial de Justiça Avaliador – 2016

Conforme norma sobre organização sindical contida na Consolidação das Leis do Trabalho, a similitude de condições de vida oriunda da profissão ou trabalho em comum, em situação de emprego na mesma atividade econômica ou em atividades econômicas similares ou conexas, compõe a expressão social elementar compreendida como

(A) dissídio coletivo de trabalho.

(B) categoria econômica.



- (C) categoria profissional.
- (D) categoria profissional diferenciada.
- (E) convenção coletiva de trabalho.

Comentários:

A questão traz exatamente o conceito legal de “categoria profissional”, previsto na CLT, art. 511, § 2º:

CLT, art. 511, § 2º A similitude de condições de vida oriunda da profissão ou trabalho em comum, em situação de emprego na mesma atividade econômica ou em atividades econômicas similares ou conexas, compõe a expressão social elementar compreendida como **categoria profissional**.

Gabarito: (C).

7. FCC/TRT23 – Analista Judiciário – Área Judiciária – 2016

Considerando que categoria profissional diferenciada é a que se forma dos empregados que exerçam profissões ou funções diferenciadas por força de estatuto profissional especial ou em consequência de condições de vida singulares e ainda, que, na forma da lei, motoristas, telefonistas, ascensoristas, publicitários, entre outros, compõem categorias diferenciadas,

(A) Manuel, que é motorista, mas trabalha em empresa cuja atividade é preponderantemente rural, deve ser considerado trabalhador rural, tendo em vista que, de modo geral, não enfrenta o trânsito das estradas e cidades.

(B) Mariana, que é telefonista, mas trabalha em estabelecimento de crédito, beneficia-se do regime legal relativo aos bancários, tendo em vista a preponderância das atividades exercidas no estabelecimento do empregador.

(C) tendo em vista que os profissionais da informática têm peculiaridades e singularidades em suas atividades, é válida decisão judicial que reconhece que os mesmos compõem categoria profissional diferenciada.

(D) Danilo trabalha em empresa de engenharia como ascensorista. Como integrante de categoria diferenciada, o trabalhador tem o direito de haver de seu empregador as vantagens previstas no instrumento coletivo negociado pelo sindicato dos ascensoristas.

(E) Nelson é publicitário de formação, mas na empresa em que trabalha exerce funções de gerente financeiro. Tendo sido eleito dirigente do sindicato dos publicitários, Nelson não goza de estabilidade no emprego, pois não exerce na empresa atividade pertinente à categoria profissional do sindicato para o qual foi eleito dirigente.

Comentários:

A **letra (A)** está incorreta, devido ao cancelamento (pouco antes dessa prova) da OJ 315:

OJ SDI-1 - 315.



É considerado trabalhador rural o motorista que trabalha no âmbito de empresa cuja atividade é preponderantemente rural, considerando que, de modo geral, não enfrenta o trânsito das estradas e cidades.

A **letra (B)** está incorreta devido à SUM-117:

SUM-117 BANCÁRIO. CATEGORIA DIFERENCIADA

Não se beneficiam do regime legal relativo aos bancários os empregados de estabelecimento de crédito pertencentes a categorias profissionais diferenciadas.

A **letra (C)** está desconforme com a OJ 36 da SDC:

OJ-SDC-36 Empregados de empresa de processamento de dados. Reconhecimento como categoria diferenciada. Impossibilidade

É **por lei** e não por decisão judicial, **que as categorias diferenciadas são reconhecidas como tais**. De outra parte, no que tange aos profissionais da informática, o trabalho que desempenham sofre alterações, de acordo com a atividade econômica exercida pelo empregador.

A **letra (D)** está incorreta, visto que ele só terá tal direito se a empresa para a qual trabalha (ou o sindicato composto por seu empregador) tiver participado da celebração do instrumento coletivo em questão.

Por fim, a **letra (E)** está correta, conforme SUM-369, item III:

SUM-369, III - O empregado de categoria diferenciada eleito dirigente sindical só goza de estabilidade se exercer na empresa atividade pertinente à categoria profissional do sindicato para o qual foi eleito dirigente.

Gabarito: (E).

8. FCC/TRT9 – Analista Judiciário – Área Judiciária – 2015 (adaptada)

Sobre a organização sindical, é correto afirmar:

(A) O princípio da unicidade sindical, consagrado na Constituição Federal brasileira de 1988, determina que não pode haver mais de uma entidade sindical, representativa da mesma categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, definida pelos interessados e não inferior à área resultante da soma de pelo menos três Municípios contíguos.

(B) A assembleia geral do sindicato pode criar contribuições adicionais, sem prejuízo da contribuição confederativa, mas que serão exigíveis apenas aos trabalhadores sindicalizados, sob pena de ofensa ao princípio da liberdade de associação sindical.

(C) O postulado da liberdade sindical tem significado restrito na ordem jurídica brasileira, apenas expondo o sentido subjetivo do direito de livre filiação às organizações sindicais, assegurado a trabalhadores ativos e inativos.



(D) Como expressão da ampla autonomia assegurada às entidades sindicais, em qualquer grau, as centrais sindicais podem participar ativamente das negociações coletivas de trabalho, firmando os instrumentos normativos dela decorrentes.

(E) Aos sindicatos cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas, podendo a lei ampliar ou restringir o campo de atuação a eles reservado, na perspectiva da melhoria da condição social dos trabalhadores filiados.

Comentários:

Gabarito é a **alternativa (B)**.

De fato, é possível a criação da **contribuição federativa**, que objetiva o financiamento da cúpula sindical (sistema confederativo), mas só pode ser exigida de empregados associados (conforme, inclusive, súmula vinculante 40 do STF). Além dessas, é possível que sejam criadas contribuições adicionais, a exemplo da **contribuição assistencial**, que só pode ser exigida de empregados associados.

A **contribuição assistencial**, que também só deve ser exigida dos empregados filiados, por vezes é cobrada de empregados não filiados. Esta prática não tem encontrado respaldo, visto que se tornaria obrigatória, ferindo também o princípio da liberdade associativa. Neste sentido a OJ 17, da SDC do TST:

**OJ-SDC-17 CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES SINDICAIS.
INCONSTITUCIONALIDADE DE SUA EXTENSÃO A NÃO ASSOCIADOS**

As cláusulas coletivas que estabeleçam contribuição em favor de entidade sindical, a qualquer título, obrigando trabalhadores não sindicalizados, são ofensivas ao direito de livre associação e sindicalização, constitucionalmente assegurado, e, portanto, nulas, sendo passíveis de devolução, por via própria, os respectivos valores eventualmente descontados.

Para facilitar a visualização:

Contribuição sindical	Anteriormente chamada de imposto sindical. A partir da <u>reforma trabalhista</u> , deixou de ser obrigatória para todos. Portanto, é devida apenas pelos trabalhadores que <u>autorizarem prévia e expressamente</u> ; é recolhida anualmente, sendo regulada pelos artigos 578 a 610 da CLT.
Contribuição confederativa	Objetiva o financiamento da cúpula sindical (sistema confederativo); só pode ser exigida de empregados associados.
Contribuição assistencial	É prevista na negociação coletiva e se destina a custear atividades assistenciais do sindicato; só pode ser exigida de empregados associados.



Mensalidade dos
associados

É quantia paga mensalmente para custeio da associação; só pode ser exigida de empregados associados.

A **alternativa A** está incorreta, já que, na **unicidade sindical**, adotada pela CF/88, somente se admite um sindicato representativo dos trabalhadores na mesma base territorial (a base não pode ser inferior a um Município):

CF/88, art. 8º, II - é **vedada** a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município;

A **alternativa C** também está incorreta. É fato que o Brasil ainda **não** ratificou a Convenção 87 da OIT, que dispõe a respeito da liberdade sindical. Todavia, não se pode dizer que apenas faculta o direito de livre filiação.

Sobre os limites impostos à liberdade sindical pelas Constituições anteriores e a atual redação da CF/88 o Ministro Godinho¹ ensina que

“A Constituição de 1988 iniciou, sem dúvida, a transição para a democratização do sistema sindical brasileiro, mas sem concluir o processo. (...) Nesse quadro, a Constituição afastou a possibilidade jurídica de intervenção e interferências político-administrativas do Estado, (...). Reforçou o papel dos sindicatos na defesa dos direitos coletivos ou individuais da categoria (...). Alargou os poderes de negociação coletiva trabalhista (...).”

Dessa forma, ainda em relação à alternativa C, pode-se concluir que, apesar da redação “abstrata” da alternativa, além da livre filiação, os sindicatos gozam, na atual ordem jurídica, de autonomia e, os trabalhadores, de relativa liberdade de associação.

A **alternativa D** está incorreta ao afirmar que as centrais sindicais podem “participar **ativamente** das negociações coletivas de trabalho” ou que podem firmar “os instrumentos normativos dela decorrentes”.

Notem que a CLT não atribui às centrais sindicais este poder, mas apenas aos sindicatos, às federações e às confederações:

CLT, art. 611, § 2º As Federações e, na falta desta, as Confederações representativas de categorias econômicas ou profissionais poderão celebrar convenções coletivas de trabalho para reger as relações das categorias a elas vinculadas, inorganizadas em Sindicatos, no âmbito de suas representações.

¹ DELGADO, Mauricio Godinho. Op. cit. p. 1369.



Portanto, este dispositivo acima trata das federações e confederações, mas não menciona as centrais sindicais (como a CUT). Como ensina Mauricio Godinho Delgado², estas instituições (centrais sindicais) **não** possuem legitimação para celebrar negociação coletiva:

“(...) a jurisprudência brasileira, pacificamente (STF e TST), não tem reconhecido legitimidade coletiva às entidades de cúpula do sindicalismo do país: as centrais sindicais (CUT, CTG, Força Sindical, etc.). (..) Registre-se que a Lei n. 11.648, de 31.3.2008, preferiu não estender a tais entidades os poderes da negociação coletiva trabalhista (...), sufragando, nesta medida, a restrição já consagrada na jurisprudência dominante”.

Por fim, a **alternativa E** também está incorreta. Ao sindicato realmente cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas (CF, art. 8º, III). Entretanto, lei não poderá restringir o campo de atuação a ele reservado, já que a Constituição vedou ao Poder Público a sua interferência:

CF, art. 8º, I - a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical;

Gabarito: (B).

9. FCC/TRT3 – Técnico Judiciário – Área Administrativa – 2015

No tocante ao Direito Coletivo do Trabalho, considere:

I. São consideradas relações coletivas de trabalho tanto aquelas que abrangem o sindicato dos empregados (categoria profissional) e o sindicato de empresas (categoria econômica), como também aquelas estabelecidas diretamente entre o sindicato dos empregados e uma ou mais empresas, sem a representação da entidade sindical patronal.

II. No Brasil vigora o princípio da liberdade sindical, onde trabalhadores e empregadores têm o direito de se agruparem e constituírem de forma livre entidades sindicais representativas, sem a interferência do Poder Público, ressalvado a necessidade do registro em órgão competente, para fins de publicidade para os outros sindicatos, para impugnação quando se tratar de mesma categoria ou mesma base territorial.

III. É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano e meio após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei.

Está correto o que consta em

(A) I, II e III.

² DELGADO, Mauricio Godinho. Op. cit. pg. 1419.



- (B) I e III, apenas.
- (C) II, apenas.
- (D) I e II, apenas.
- (E) III, apenas.

Comentários:

A **assertiva I**, correta, ilustra a possibilidade de um sindicato profissional (de empregados) celebrar um instrumento coletivo diretamente com uma empresa, como no caso dos Acordos Coletivos de Trabalho (ACT).

A **assertiva II**, inicialmente considerada correta, gerou bastante polêmica pois há divergência doutrinária em relação a qual princípio vigora no Brasil, se o da liberdade sindical ou da unicidade sindical.

Por um lado, o art. 8º da CF prevê:

CF, art. 8º É livre a **associação profissional** ou sindical, observado o seguinte:

I - a **lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato**, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical;

Tais disposições indicam, por um lado, uma aproximação à liberdade sindical. Por outro lado, o inciso II do mesmo artigo sinaliza pela unicidade sindical:

CF, art. 8º, II - é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município;

Além disso, a liberdade sindical é mencionada na Convenção 87 da OIT, intitulada **CONVENÇÃO SOBRE A LIBERDADE SINDICAL E A PROTEÇÃO DO DIREITO SINDICAL**, mas o Brasil ainda não aderiu a esta.

Tentando encerrar o assunto, o Ministro Godinho³ ensina que:

"A Constituição de 1988 iniciou, sem dúvida, a transição para a democratização do sistema sindical brasileiro, mas sem concluir o processo. (...) Nesse quadro, a Constituição afastou a possibilidade jurídica de intervenção e interferências político-administrativas do Estado, (...). Reforçou o papel dos sindicatos na defesa dos direitos coletivos ou individuais da categoria (...). Alargou os poderes de

³ DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 12 ed. São Paulo: LTr, 2013. p. 1369



negociação coletiva trabalhista (...). Entretanto, manteve o sistema de unicidade sindical (art. 8º, II, CF/88)."

Por fim, a **assertiva III** está incorreta uma vez que o prazo da estabilidade do dirigente sindical é de até **um ano** após o final do mandato:

CF/88, art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: (...)

VIII - é **vedada a dispensa** do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei.

Gabarito: (D).

10.FCC/TRT3 – Analista Judiciário – Avaliador Federal – 2015

A Constituição Federal estabelece em seu artigo 8º, inciso I, que a lei não poderá exigir a autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical. Em assim sendo, considere:

I. O registro sindical é obtido mediante autorização do Ministério do Trabalho e Emprego, oportunidade em que a associação obtém personalidade civil e, consequentemente, sindical.

II. O registro sindical perante o Ministério do Trabalho e Emprego somente se impõe se a entidade sindical resultar de eventual desmembramento da base territorial.

III. A estrutura sindical brasileira adota um modelo horizontal herdado da legislação italiana, à época do governo de Getúlio Vargas, não havendo hierarquia entre os órgãos sindicais.

IV. As Centrais Sindicais, previstas pelo ordenamento jurídico, embora não integrem a estrutura sindical brasileira, têm sua atuação reconhecida.

Está correto o que consta em

- (A) I, II, III e IV.
- (B) I, II e III, apenas.
- (C) II, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) IV, apenas.

Comentários:

A **assertiva I** está incorreta já que, por serem autônomos, não cabe autorização do Estado para criação dos sindicatos. Entretanto, a própria CF/88 exige o **registro** de tais entidades no órgão competente:



CF/88, art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

I - a lei **não poderá** exigir **autorização** do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical;

Portanto, de fato, é necessário o registro no Ministério do Trabalho – MTb (mesmo que já tenha havido o registro no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas), mas não há que se falar em autorização concedida pelo MTb, como afirma a questão.

Nesse sentido, a doutrina faz uma distinção entre a personalidade jurídica (que teria início com o registro no Cartório de Pessoas Jurídicas) e a chamada personalidade sindical (que teria início apenas com o posterior registro no MTb).

A **assertiva II** está incorreta porquanto é necessário o registro no Ministério do Trabalho – MTb, não apenas nos casos de desmembramento de base territorial:

CF, art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

I - a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical;

A **assertiva III** está incorreta porque, a estrutura sindical brasileira é piramidal (vertical) e não horizontal. Nesse sentido, Vólia Bomfim⁴ elucida que

“A legislação impõe (art. 534 da CLT) a composição do sistema sindical sob a forma de uma **pirâmide**, que se compõe do sindicato, em seu piso, da federação, em seu meio, e da confederação, em sua cúpula.”

Por fim, a **assertiva IV**, considerada como correta pela Banca, gerou polêmicas ao afirmar genericamente que as Centrais Sindicais “têm sua atuação reconhecida”, já que estas não podem celebrar instrumentos coletivos, como Acordos e Convenções Coletivas do Trabalho.

Como ensina Mauricio Godinho Delgado⁵, estas instituições (centrais sindicais) não possuem legitimação para celebrar negociação coletiva:

“(...) a jurisprudência brasileira, pacificamente (STF e TST), não tem reconhecido legitimidade coletiva às entidades de cúpula do sindicalismo do país: as **centrais sindicais** (CUT, CTG, Força Sindical, etc.). O fundamento jurídico residiria na circunstância de tais entidades não estarem até então tipificadas em lei, sobrepondo-se, como mero fato sociopolítico, à estrutura sindical regulada pela CLT. Registre-se que a Lei n. 11.648, de 31.3.2008, preferiu **não estender a tais**

⁴ CASSAR, Vólia Bomfim. Direito do Trabalho. 11ª Ed. Método, 2015, p. 5772 (ebook).

⁵ DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 12 ed. São Paulo: LTr, 2013. pg. 1419



entidades os poderes da negociação coletiva trabalhista (...), sufragando, nesta medida, a restrição já consagrada na jurisprudência dominante”.

Em que pese isto, o reconhecimento das centrais sindicais é citado na doutrina de Vólia Bomfim⁶:

“As centrais sindicais são órgãos classistas, que representam e coordenam classes trabalhadoras, para ajudar no diálogo político-econômico. O reconhecimento é conferido às entidades com filiação mínima de 100 sindicatos nas 5 regiões do país. Apesar da nomenclatura “centrais sindicais” defendemos que elas não pertencem ao sistema sindical e, por isso, não podem efetuar acordo coletivo, convenção coletiva, (..) ou negociar coletivamente.”

Gabarito: (E).

11.FCC/TRT2 – Analista Judiciário – Área Judiciária – 2014

São critérios previstos pelo ordenamento jurídico para formação, respectivamente, das categorias econômicas, profissionais e profissionais diferenciadas:

(A) Similitude de condições de vida oriunda da profissão ou trabalho em comum, em situação de emprego na mesma atividade econômica ou em atividades econômicas similares ou conexas; solidariedade de interesses econômicos dos que empreendem atividades idênticas, similares ou conexas; e exercício de profissões ou funções diferenciadas por força de estatuto profissional especial ou em consequência de condições de vida singulares.

(B) Homogeneidade de representação perante as autoridades administrativas, na defesa dos interesses econômicos; solidariedade de interesses e similitude de condições de vida decorrentes de estatuto profissional próprio; e exercício de profissões ou funções diferenciadas por força de estatuto profissional especial ou em consequência de condições de vida singulares.

(C) Solidariedade de interesses econômicos dos que empreendem atividades idênticas, similares ou conexas; similitude de condições de vida oriunda da profissão ou trabalho em comum, em situação de emprego na mesma atividade econômica ou em atividades econômicas similares ou conexas; e exercício de profissões ou funções diferenciadas por força de estatuto profissional especial ou em consequência de condições de vida singulares.

(D) Exercício de profissões ou funções diferenciadas por força de estatuto profissional especial ou em consequência de condições de vida singulares; similitude de condições de vida oriunda da profissão ou trabalho em comum, em situação de emprego na mesma atividade econômica ou em atividades econômicas similares ou conexas; e solidariedade de interesses econômicos dos que empreendem atividades idênticas, similares ou conexas.

(E) Solidariedade de interesses econômicos dos que empreendem atividades idênticas, similares ou conexas; exercício de profissões ou funções diferenciadas por força de estatuto profissional

⁶ CASSAR, Vólia Bomfim. Direito do Trabalho. 11ª Ed. Método, 2015, p. 5774 (ebook).



especial ou em consequência de condições de vida singulares; e similitude de condições de vida oriunda da profissão ou trabalho em comum, em situação de emprego na mesma atividade econômica ou em atividades econômicas similares ou conexas.

Comentários:

Gabarito é **letra (C)**, conforme quadro abaixo:

Categoria econômica	CLT, art. 511, § 1º A solidariedade de interesses econômicos dos que empreendem atividades idênticas, similares ou conexas, constitui o vínculo social básico que se denomina categoria econômica .
Categoria profissional	» CLT, art. 511, § 2º A similitude de condições de vida oriunda da profissão ou trabalho em comum, em situação de emprego na mesma atividade econômica ou em atividades econômicas similares ou conexas, compõe a expressão social elementar compreendida como categoria profissional .
Categoria profissional diferenciada	» CLT, art. 511, § 3º Categoria profissional diferenciada é a que se forma dos empregados que exerçam profissões ou funções diferenciadas por força de estatuto profissional especial ou em consequência de condições de vida singulares.

A **letra 'A'** está incorreta porque trocou os conceitos de categoria profissional (similitude de condições de vida) com categoria econômica (solidariedade de interesses econômicos).

A **letra 'B'** está incorreta porque homogeneidade de representação perante autoridades administrativas não é conceito de nenhuma delas. Além disso, o conceito de categoria profissional foi misturado ao da econômica.

Da mesma forma nas **letras 'D' e 'E'**, o examinador troca os conceitos. Para não se esquecerem, compreendam (e decorem) o esquema cima!

Gabarito: (C).

12.FCC/TRT9 – Analista Judiciário – Área Judiciária – 2013

A associação em sindicatos constitui um dos elementos decorrentes da liberdade sindical. O ordenamento jurídico brasileiro, no entanto, impõe a associação sindical a partir da formação de categorias, que podem ser:

(A) profissionais diferenciadas: as que se formam a partir da solidariedade de interesses econômicos dos trabalhadores que trabalham em atividades idênticas, similares ou conexas.

(B) profissionais diferenciadas: aquelas formadas a partir da similitude de condições de vida oriunda da profissão ou trabalho em comum, em situação de emprego na mesma atividade econômica ou em atividades econômicas similares ou conexas.

(C) profissionais: aquelas formadas a partir da similitude de condições de vida oriunda da profissão ou trabalho em comum, em situação de emprego na mesma atividade econômica ou em atividades econômicas similares ou conexas.



(D) econômicas: aquelas formadas a partir da similitude de condições de vida dos trabalhadores, oriunda da profissão ou trabalho em comum dos mesmos, definindo, em consequência, a atividade econômica preponderante das empresas.

(E) econômicas: as que se formam a partir do exercício de profissões ou funções diferenciadas em relação aos demais empregados, definindo, em consequência, a atividade econômica preponderante das empresas.

Comentários:

Gabarito é **letra (C)**, segundo art. 511, §§1º a 3º, comentados anteriormente.

Gabarito: (C).

13.FCC/TRT12 – Analista Judiciário – Oficial de Justiça Avaliador Federal – 2013 (adaptada)

O capítulo da Consolidação das Leis do Trabalho relativo à organização sindical contém definições de categorias e regras sobre instrumentos de negociação coletiva. Com base nessas normas,

(A) a similitude de condições de vida oriunda da profissão ou trabalho em comum, em situação de emprego na mesma atividade econômica ou em atividades econômicas similares ou conexas, compõe a expressão social elementar compreendida como categoria econômica.

(B) a convenção coletiva de trabalho é o acordo de caráter normativo, pelo qual uma ou mais empresas da categoria econômica, estipulam com o sindicato profissional algumas condições de trabalho, aplicáveis ao âmbito das empresas acordantes respectivas relações de trabalho.

(C) a solidariedade de interesses econômicos dos que empreendem atividades idênticas, similares ou conexas constitui o vínculo social básico denominado como categoria profissional.

(D) a categoria profissional diferenciada é aquela que se forma dos empregados que exercem profissões ou funções diferenciadas por força de estatuto profissional especial ou em consequência de condições de vida singulares.

(E) as condições estabelecidas em acordo coletivo de trabalho nem sempre prevalecerão sobre as estipuladas em convenção coletiva de trabalho, em que pese o ajuste estar mais próximo do conjunto de trabalhadores da empresa.

Comentários:

As **alternativas (A) e (C)** estão incorretas, de acordo com o esquema dos itens anteriores.

A **alternativa (B)** trouxe o conceito de acordo coletivo de trabalho (ACT), e não de convenção coletiva de trabalho (CCT):

CLT, art. 611, § 1º É facultado aos Sindicatos representativos de categorias profissionais celebrar Acordos Coletivos com uma ou mais empresas da correspondente categoria econômica, que estipulem condições de trabalho, aplicáveis no âmbito da empresa ou das acordantes respectivas relações de trabalho.



A **alternativa (D)**, por sua vez, está correta. Em relação aos critérios para agregação dos trabalhadores aos sindicatos é importante conhecer as conceituações de categoria econômica, categoria profissional e categoria profissional diferenciada, conforme preceituado na CF/88⁷ e na CLT.

Já a **alternativa (E)**, adaptada, está incorreta, já que, após a reforma trabalhista, a atual redação do art. 620 dispõe que as condições de ACT sempre prevalecerão sobre as de CCT:

CLT, art. 620. As condições estabelecidas em acordo coletivo de trabalho **sempre** prevalecerão sobre as estipuladas em convenção coletiva de trabalho.

Gabarito: (D).

14.FCC/TRT3 – Analista Judiciário – Área Execução de Mandados – 2009

O sistema sindical brasileiro, a partir da Constituição da República de 1.988, identifica-se pelos princípios da

- (A) unicidade, da simplicidade e da liberdade.
- (B) unicidade, da liberdade e da livre associação.
- (C) livre associação, da pluralidade e da unicidade.
- (D) liberdade, da livre associação e da pluralidade.
- (E) unicidade, da livre associação e da pluralidade.

Comentários:

A **alternativa (B)**, correta, cita os princípios da liberdade sindical, da livre associação e da unicidade sindical.

O princípio da **autonomia sindical** (ou da **liberdade sindical**, no dizer da questão) garante que os sindicatos possam se organizar sem interferências do Estado e das empresas.

Assim, não há controle político estatal, e a criação dos sindicatos também não dependerá de autorização. É desta maneira que o princípio em tela foi inserido na Constituição Federal:

CF/88, art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:
I - a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical;

A questão também enumerou o princípio da **liberdade de associação sindical** (ou livre associação), o art. 8º dispõe que, além de ser livre a filiação, também o será a desfiliação:

⁷ CF/88, art. 8º, II - é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município;



CF/88, art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:
(...)

V - ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato;

O outro princípio citado na questão é o da **unicidade sindical**, se contrapõe à ideia de pluralidade sindical.

Na **unicidade sindical**, adotada pela CF/88, somente se admite um sindicato representativo dos trabalhadores na mesma base territorial (a base não pode ser inferior a um Município):

CF/88, art. 8º, II - é **vedada** a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município;

Gabarito: (B).



QUESTÕES COMENTADAS



Direito de Greve

1. FCC/TRT-SP - Analista Judiciário - 2025

Os trabalhadores da empresa Sanedutos S.A., responsável pelo fornecimento e manutenção de água potável em um município de 250 mil habitantes, decidiram entrar em greve por tempo indeterminado, alegando defasagem salarial e ausência de negociação coletiva. O movimento paredista teve início na segunda-feira, sem comunicação prévia à empresa, ao sindicato patronal ou à população, resultando na paralisação total das atividades de captação e distribuição de água.

Considerando as disposições constitucionais e legais aplicáveis,

(A) a greve é legítima, pois não há exigência de comunicação prévia quando o movimento é motivado por ausência de negociação coletiva por parte do empregador.

(B) a ausência de aviso prévio de 72 horas e a paralisação total de serviços essenciais configuram abuso do direito de greve.

(C) mesmo em serviços essenciais, a paralisação total é autorizada desde que haja posterior negociação em juízo no âmbito do dissídio coletivo.

(D) o direito de greve é garantia constitucional e, portanto, não há que se falar em exigências para sua deflagração e exercício, sob pena de violação a direito fundamental dos trabalhadores.

(E) a abusividade da greve só pode ser declarada se houver prática de violência, impedimento de acesso ao trabalho ou descumprimento de decisão judicial.

Comentários:

Inicialmente, friso que o fornecimento e tratamento de água é um **serviço essencial**:

Art. 10 São considerados serviços ou atividades essenciais:

I - tratamento e abastecimento de água; produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis;

Nestes casos, a Lei exige comunicação prévia com antecedência mínima de 72 horas, mesmo que a motivação seja a ausência de negociação, conforme o art. 13 da Lei 7.783/89.

"Art. 13. Na greve, em serviços ou atividades essenciais, ficam as entidades sindicais ou os trabalhadores, conforme o caso, obrigados a comunicar a decisão



aos empregadores e aos usuários com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas da paralisação."

Assim, a **letra (B)** está correta, visto que a obrigação de pré-aviso da greve foi desrespeitada:

Art. 14 Constitui abuso do direito de greve a inobservância das normas contidas na presente Lei, bem como a manutenção da paralisação após a celebração de acordo, convenção ou decisão da Justiça do Trabalho.

Quanto às demais alternativas, destaco que a **letra (C)** está incorreta. A paralisação total de serviços essenciais é vedada. Os grevistas são obrigados a garantir a prestação dos serviços indispensáveis para atender às necessidades inadiáveis da população durante a greve, conforme o art. 11 da Lei 7.783/89.

"Art. 11. Nos serviços ou atividades essenciais, os sindicatos, os empregadores e os trabalhadores ficam obrigados, de comum acordo, a garantir, durante a greve, a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade."

A **letra (D)** está incorreta. O direito de greve, embora seja uma garantia constitucional (art. 9º da CF), não é absoluto e sofre limitações, especialmente em serviços essenciais, conforme regulamentado pela Lei 7.783/89.

"Art. 9º É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender.

§ 1º A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade."

A **letra (E)** está incorreta. A abusividade da greve não se limita a atos de violência. A inobservância das normas legais, como a ausência de aviso prévio e a não manutenção de serviços essenciais, também caracteriza o abuso do direito de greve.

Gabarito (B)

2. FCC /TRT 15 – Analista Judiciário - 2025

Os trabalhadores de uma empresa de transporte coletivo, após assembleia no sindicato, decidiram entrar em greve para reivindicar melhores condições de trabalho e reajuste salarial. A decisão dos trabalhadores foi comunicada pelo sindicato à empresa 72 horas antes do início da greve. Durante a paralisação, 30% da frota de ônibus permaneceu em operação, assegurando um atendimento mínimo à população. Considerando os dados fáticos fornecidos e as disposições legais, a greve

(A) é abusiva, pois o transporte público é considerado serviço essencial, e o Tribunal deverá determinar o imediato retorno ao trabalho.



(B) é abusiva, pois a greve em serviços essenciais deve ser comunicada à empresa e aos usuários, com antecedência mínima de 72 horas da paralisação.

(C) não é abusiva, pois, além de comunicar à empresa com a antecedência mínima exigida por lei, os trabalhadores mantiveram parte do serviço em funcionamento, para atendimento da população.

(D) não é abusiva, pois o direito de greve é garantido constitucionalmente, sendo mecanismo necessário para busca de melhoria das condições dos trabalhadores, ainda mais quando não se trata de serviços essenciais ligados à sobrevivência, à saúde ou à segurança da população.

(E) é abusiva, pois, tratando-se de serviço essencial, deve ser mantido pelo menos 50% da frota de ônibus em funcionamento.

Comentários

Inicialmente, lembro que trata-se de greve em atividade essencial:

Lei 7.783/1990, art. 10 São considerados serviços ou atividades essenciais: (..)

V - transporte coletivo;

Portanto, aplica-se a regra do Art. 13 da Lei 7.783/1989, que exige a comunicação também aos usuários do serviço essencial, no mesmo prazo de 72h:

Lei nº 7.783/1989, Art. 13 - Na greve, em serviços ou atividades essenciais, ficam as entidades sindicais ou os trabalhadores, conforme o caso, obrigados a comunicar a decisão aos empregadores e aos usuários com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas da paralisação.

Dessa forma, o gabarito está na **letra (B)**, porque é abusiva a greve cuja comunicação ocorreu apenas para a empresa, quando deveria ter sido comunicada também aos usuários. Pelo mesmo raciocínio, as **letras C e D** estão incorretas.

A **letra A** está incorreta pois não há vedação à greve em atividade essencial, desde que cumpridos os requisitos legais de comunicação (art. 13) e da prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade (Art. 11).

Por fim, a **letra E** está incorreta pois não há previsão de percentual mínimo de atendimento do serviço, desde que ocorra a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade (Art. 11).

Gabarito (B)

3. FCC - 2022 - TRT-PR - Oficial de Justiça

Após deliberação em assembleia, um Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Coletivo de Passageiros deflagra greve. Na greve em serviço essencial, conforme previsão legal que trata da matéria,



- (A) os empregados que ocupam cargo de confiança, assim considerados os de direção e gerência, não podem aderir ao movimento grevista.
- (B) deve ser mantido percentual mínimo de empregados em atividade, para atendimento das necessidades inadiáveis da população.
- (C) é obrigação do Poder Público dar continuidade ao serviço paralisado, em percentual de pelo menos 50%, durante o período que permanecer o movimento grevista.
- (D) em qualquer hipótese fica autorizada a empresa a descontar os dias de paralisação dos salários dos empregados grevistas.
- (E) visando assegurar o atendimento às necessidades básicas da população durante a greve, é dever da empresa requerer ao Poder Público pessoal em substituição para garantir o funcionamento da atividade

Comentários:

A **letra (A)** está incorreta. Apesar de ser alguém atuando nas funções de direção ou gerência, continua sendo um empregado, com o direito à greve assegurado pela legislação. Portanto, em tese, estes empregados também podem aderir ao movimento grevista.

A **letra (B)** está correta. Regulamentando o disposto no art. 9º, § 1º, da CF, a Lei de Greve prevê a necessidade de se assegurar, durante a greve em serviço essencial, a prestação de serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade:

Lei 7.783/89, art. 11. Nos serviços ou atividades essenciais, os sindicatos, os empregadores e os trabalhadores ficam obrigados, de comum acordo, a garantir, durante a greve, a prestação dos serviços **indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade**.

Parágrafo único. São necessidades inadiáveis, da comunidade aquelas que, não atendidas, coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população.

Para que isto ocorra, em geral define-se um percentual mínimo de trabalhadores que deve continuar trabalhando para atender tais necessidades. Caso se desrespeite tal obrigação, o poder público "entra em cena" e deve assegurar a prestação destes serviços:

Lei 7.783/89, art. 12. No caso de inobservância do disposto no artigo anterior, o Poder Público assegurará a prestação dos serviços indispensáveis.

No entanto, a Lei não chega a definir que necessariamente será o percentual de 50%. Portanto, a **letra (C)** está incorreta.

A **letra (D)** está incorreta, pois nem sempre os salários dos empregados poderão ser descontados. Apesar da greve, como regra geral, representar uma suspensão contratual (ou seja, sem pagamento de salários aos empregados grevistas), a negociação que posteriormente põe fim à greve pode conter cláusula segundo a qual os dias parados não serão descontados. Além disso,



quando a greve não é considerada abusiva pela Justiça Trabalhista, em geral os salários dos empregados não são descontados:

Lei 7.783/89, art. 7º Observadas as condições previstas nesta Lei, a participação em greve **suspende** o contrato de trabalho, devendo as relações obrigacionais, durante o período, ser regidas pelo acordo, convenção, laudo arbitral ou decisão da Justiça do Trabalho.

A **letra (E)** está incorreta. Como vimos, quando a categoria desrespeita o atendimento das necessidades “básicas” da comunidade (art. 11), será dever do poder público – e não da empresa – assegurar tal prestação (art. 12).

Gabarito (B)

4. FCC/TRT15 – Oficial de Justiça Avaliador Federal - 2018

O direito de greve, assegurado constitucionalmente, não é absoluto. Os serviços e atividades essenciais são definidos por lei, que também disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Nesse sentido, nos serviços e atividades essenciais,

(A) caso empregadores e trabalhadores não cumpram a exigência de prestação, durante a greve, dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, o Poder Público deverá assegurar tal prestação.

(B) os sindicatos, os empregadores e os trabalhadores ficam obrigados, de comum acordo, a garantir, durante a greve, a prestação de pelo menos 70% dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.

(C) são necessidades inadiáveis da comunidade aquelas que, se não atendidas, trazem prejuízos financeiros às empresas e à população.

(D) as entidades sindicais ou os trabalhadores, conforme o caso, ficam obrigados a comunicar a decisão de deflagração da greve aos empregadores e aos usuários com antecedência mínima de 48 horas da paralisação.

(E) as entidades sindicais são responsáveis por comunicar a decisão de deflagração da greve aos empregadores, aos usuários e ao Ministério do Trabalho com antecedência mínima de 72 horas da paralisação.

Comentários:

A **letra (A)** está correta. De fato, o direito de greve não é absoluto. A própria Lei 7.783/1989 enumera uma série de limites ao exercício do direito de greve. E, durante a greve em serviços/atividades essenciais, existe um núcleo de serviços que não pode ser paralisado, é o “essencial do essencial”. Trata-se dos “serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade”.



Caso os grevistas descumpram este mandamento, para não prejudicar a sociedade, em última análise, o Poder Público é quem será responsável por assegurar a prestação destes serviços indispensáveis:

Lei 7.783/89, art. 11. Nos serviços ou atividades essenciais, os sindicatos, os empregadores e os trabalhadores ficam obrigados, de comum acordo, a garantir, durante a greve, a prestação dos serviços **indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade**.

Parágrafo único. São necessidades inadiáveis, da comunidade aquelas que, não atendidas, coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população.

Lei 7.783/89, art. 12. No caso de inobservância do disposto no artigo anterior, o Poder Público assegurará a prestação dos serviços indispensáveis.

A **letra (B)** está incorreta. Em relação aos “serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade”, a lei exige sua prestação integral (100%). Além das disposições legais acima, destaco o seguinte entendimento do TST:

OJ 38. SDC. GREVE. SERVIÇOS ESSENCIAIS. GARANTIA DAS NECESSIDADES INADIÁVEIS DA POPULAÇÃO USUÁRIA. FATOR DETERMINANTE DA QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DO MOVIMENTO.

É abusiva a greve que se realiza em setores que a lei define como sendo essenciais à comunidade, se não é assegurado o atendimento básico das necessidades inadiáveis dos usuários do serviço, na forma prevista na Lei nº 7.783/89.

A **letra (C)**, incorreta, já que são consideradas “necessidades inadiáveis da comunidade” aquelas atividades que coloquem em risco: sobrevivência, a saúde ou a segurança. Segundo a lei de greve, a ocorrência de prejuízos financeiros não é relevante para se considerar uma necessidade como inadiável (Lei 7.783/89, art. 11, parágrafo único).

A **letra (D)**, incorreta, na medida em que a greve em atividades/serviços não essenciais não requer a comunicação aos usuários do serviço:

Lei 7.783/89, art. 3º, parágrafo único. A entidade patronal correspondente ou os empregadores diretamente interessados serão notificados, com **antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas**, da paralisação.

Tal comunicação é exigida somente na greve em serviços ou atividades essenciais.

A **letra (E)** está incorreta por várias razões. O prazo de 72 hs aplica-se apenas aos serviços ou atividades essenciais, sendo que para os demais casos a antecedência é de 48hs (regra geral). Além disso, a greve em atividades/serviços não essenciais dispensa a comunicação aos usuários do serviço. Por fim, em nenhum dos casos exige-se comunicação ao Ministério do Trabalho quanto à deflagração da greve:



Lei 7.783/89, art. 3º, parágrafo único. A entidade patronal correspondente ou os empregadores diretamente interessados serão notificados, com **antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas**, da paralisação.

Lei 7.783/89, art. 13 Na greve, em **serviços ou atividades essenciais**, ficam as entidades sindicais ou os trabalhadores, conforme o caso, obrigados a **comunicar a decisão** aos empregadores e aos usuários com **antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas** da paralisação.

Sintetizando as regras quanto ao pré-aviso do início da greve, temos o seguinte:

Detalhes	Atividade/serviço essencial	Atividade/serviço <u>não</u> essencial
<i>Prazo</i>	72hs	48hs
<i>Destinatários</i>	empregadores	entidade patronal ou empregadores diretamente interessados
	usuários	-

Gabarito (A)

5. CESPE/TRT-7 – Analista Judiciário – Área Judiciária - 2017

A respeito do direito de greve e dos serviços essenciais, julgue os itens seguintes.

I. Poderá ser considerada abusiva a greve realizada em setores que a lei define como essenciais se, durante o movimento, não for assegurado o atendimento básico inadiável.

II. Conforme o TST, será considerado abusivo o movimento paretista se inexistir tentativa prévia de solução direta e pacífica do conflito.

III. São considerados essenciais os serviços e as atividades de telecomunicações, de transporte coletivo e de distribuição e comercialização de medicamentos.

IV. Em setores de qualquer natureza, é obrigatória a comunicação prévia do movimento de greve aos empregadores e usuários com a antecedência mínima de setenta e duas horas da paralisação.

Estão certos apenas os itens

- A) I, II e III.
- B) I, II e IV.
- C) I, III e IV.
- D) II, III e IV.

Comentários:

A questão cobrou dispositivos da Lei de Greve e OJs do TST.



O **item I**, correto, porquanto o TST entende como abusivo o movimento pedita em setores que a lei define como sendo essenciais à comunidade, caso não seja assegurado o atendimento básico das necessidades inadiáveis:

OJ-SDC-38 GREVE. SERVIÇOS ESSENCIAIS. GARANTIA DAS NECESSIDADES INADIÁVEIS DA POPULAÇÃO USUÁRIA. FATOR DETERMINANTE DA QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DO MOVIMENTO

É abusiva a greve que se realiza em setores que a lei define como sendo essenciais à comunidade, se não é assegurado o atendimento básico das necessidades inadiáveis dos usuários do serviço, na forma prevista na Lei nº 7.783/89.

O **item II**, correto, já que, para se deflagrar uma greve, primeiramente é necessário que as partes hajam tentado diretamente solucionar o conflito:

OJ-SDC-11 GREVE. IMPRESCINDIBILIDADE DE TENTATIVA DIRETA E PACÍFICA DA SOLUÇÃO DO CONFLITO. ETAPA NEGOCIAL PRÉVIA

É abusiva a greve levada a efeito sem que as partes hajam **tentado, direta e pacificamente, solucionar o conflito** que lhe constitui o objeto.

O **item III**, também correto, segundo rol de serviços e atividades considerados essenciais por lei:

Lei 7.783/89, art. 10 São considerados serviços ou atividades essenciais: (..)

III - distribuição e comercialização de medicamentos e alimentos; (..)

V - transporte coletivo; (..)

VII - telecomunicações;

Por fim, o **item IV** está incorreto. Reparem que, para os setores em geral, a antecedência do pré-aviso da greve é de 48 horas, ao passo que nos serviços e atividades essenciais este prazo será de 72 horas:

Lei 7.783/89, art. 3º, parágrafo único. A entidade patronal correspondente ou os empregadores diretamente interessados serão notificados, com **antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas**, da paralisação.

(..)

Lei 7.783/89, art. 13 Na greve, em **serviços ou atividades essenciais**, ficam as entidades sindicais ou os trabalhadores, conforme o caso, obrigados a **comunicar a decisão** aos empregadores e aos usuários com **antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas** da paralisação.

Gabarito: (A).

6. FCC/TRT9 – Analista Judiciário – Área Judiciária - 2015

Considerando-se as regras legais sobre a greve, é correto afirmar:



- (A) O empregador está terminantemente proibido de contratar novos empregados durante a greve.
- (B) A greve prescinde de comunicado geral nos serviços e atividades essenciais à comunidade.
- (C) A manutenção da greve após a decisão da Justiça do Trabalho é abusiva; não o é, entretanto, aquela que, na vigência de acordo, convenção ou sentença normativa, tenha por objetivo exigir o cumprimento de cláusula ou condição.
- (D) Durante a greve, nos processos contínuos de produção (altos fornos, por exemplo), a eventual perda do equipamento é risco único e exclusivo do empregador.
- (E) Não é vedada a demissão de empregados durante a greve, e a Justiça do Trabalho, se provocada, dirá se a mesma é procedente ou não.

Comentários:

Gabarito é a **alternativa (C)**, já que, neste caso, não se considera a greve abusiva. O artigo 14 da Lei de Greve trata do que se considera **abuso de direito de greve**:

Lei 7.783/89, art. 14 Constitui abuso do direito de greve a inobservância das normas contidas na presente Lei, bem como a manutenção da paralisação **após** a celebração de acordo, convenção ou **decisão da Justiça do Trabalho**.

Sendo assim, não se admite que haja greve durante a vigência do diploma pactuado. Este é o sentido do art. 14, *caput*.

Entretanto, é possível que o empregador descumpra o que foi pactuado, e caso isto ocorra será viabilizado o direito de greve, ou seja, ela não será abusiva.

Esta situação foi regulada pelo mesmo artigo 14, em seu § único:

Lei 7.783/89, art. 14, parágrafo único. Na vigência de acordo, convenção ou sentença normativa **não** constitui abuso do exercício do direito de greve a paralisação que:

I - tenha por objetivo exigir o cumprimento de cláusula ou condição;

A **alternativa A** está incorreta. Via de regra, são vedadas novas contratações durante uma greve. Entretanto, há casos excepcionais em que é permitida a contratação. Caso a paralisação resultem em prejuízo irreparável **E não tenha havido acordo** entre o empregador e a representação grevista, é permitido que o empregador contrate empregados para exercer estas funções imprescindíveis para evitar o prejuízo irreparável.

Lei 7.783/89, art. 9º, parágrafo único. Não havendo acordo, é **assegurado ao empregador**, enquanto perdurar a greve, o **direito de contratar** diretamente os serviços necessários a que se refere este artigo.



A **alternativa B** está incorreta, pois é imprescindível (ou seja, indispensável) se comunicar previamente a decisão da greve. Além disso, quando a greve ocorrer em serviços e atividades essenciais há um prazo diferenciado para tanto:

Lei 7.783/89, art. 3º, parágrafo único. A entidade patronal correspondente ou os empregadores diretamente interessados serão notificados, com **antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas**, da paralisação.

Lei 7.783/89, art. 13 Na greve, em **serviços ou atividades essenciais**, ficam as entidades sindicais ou os trabalhadores, conforme o caso, obrigados a **comunicar a decisão** aos empregadores e aos usuários com **antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas** da paralisação.

A **alternativa D** está incorreta pois nas situações em que a paralisação causar **prejuízos graves ao empregador**, nestes casos, devem ser mantidas equipes de empregados trabalhando durante a paralisação grevista:

Lei 7.783/89, art. 9º Durante a greve, o sindicato ou a comissão de negociação, mediante acordo com a entidade patronal ou diretamente com o empregador, manterá em atividade equipes de empregados com o propósito de assegurar os serviços cuja paralisação resultem em prejuízo irreparável, pela deterioração irreversível de bens, máquinas e equipamentos, bem como a manutenção daqueles essenciais à retomada das atividades da empresa quando da cessação do movimento.

Por fim, a **alternativa E** está incorreta, pois é vedada a rescisão de contratos do trabalho durante a greve:

Lei 7.783/89, art. 7º, parágrafo único. É **vedada** a rescisão de contrato de trabalho durante a greve, bem como a contratação de trabalhadores substitutos, exceto na ocorrência das hipóteses previstas nos arts. 9º e 14.

Gabarito: (C).

7. FCC/TRT9 – Analista Judiciário – Avaliador Federal – 2015

Na greve em serviço essencial

(A) é vedada a adesão de empregados que exerçam funções de direção e gerenciamento da atividade.

(B) os empregadores e os trabalhadores ficam obrigados, de comum acordo, a garantir, durante a greve, a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.

(C) o Poder Público deve assumir a prestação do serviço paralisado, ainda que parcialmente, até que se restabeleça a atividade da empresa.



(D) o empregado grevista terá descontados os salários dos dias paralisados, ainda que a greve não seja considerada abusiva pela Justiça do Trabalho.

(E) o empregador deve requisitar ao Poder Público pessoal em substituição parcial aos empregados grevistas, de forma a assegurar o atendimento às necessidades básicas da população.

Comentários:

Gabarito é a **alternativa (B)**, conforme art. 11 da lei de greve:

Lei 7.783/89, art. 11. Nos serviços ou atividades essenciais, os sindicatos, os empregadores e os trabalhadores ficam obrigados, de comum acordo, a garantir, durante a greve, a prestação dos serviços **indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade**.

A **alternativa A** está incorreta, uma vez que não há tal restrição aos detentores de funções de confiança. Eles possuem liberdade para aderir ou não ao movimento, sendo que as eventuais consequências ou retaliações seriam aplicadas pelo próprio empregador.

A **alternativa C** está incorreta, pois não é em qualquer paralisação que o poder público deverá assegurar a continuidade da prestação do serviço. Do contrário, a greve não faria sentido, já que não teria o efeito pressionador que se espera. O poder público somente irá assegurar a prestação do serviço no caso de paralisação na prestação dos serviços indispensáveis. Portanto, notem também que é possível a paralisação em serviços ou atividades essenciais sem que o poder público assuma. Este irá assegurar somente quando as necessidades inadiáveis da comunidade deixem de ser atendidas:

Lei 7.783/89, art. 12. No caso de inobservância do disposto no artigo anterior, o **Poder Público assegurará a prestação dos serviços indispensáveis**.

Lei 7.783/89, art. 11. Nos serviços ou atividades essenciais, os sindicatos, **os empregadores e os trabalhadores** ficam obrigados, de comum acordo, a **garantir**, durante a greve, a prestação dos serviços **indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade**.

A **alternativa D** está incorreta, uma vez que nem sempre os salários dos empregados são descontados. Apesar da greve, como regra geral, representar uma suspensão contratual (ou seja, sem pagamento de salários aos empregados grevistas), a negociação que posteriormente põe fim à greve pode conter cláusula segundo a qual os dias parados não serão descontados. Além disso, quando a greve não é considerada abusiva pela Justiça Trabalhista, em geral os salários dos empregados não são descontados posteriormente.

Lei 7.783/89, art. 7º Observadas as condições previstas nesta Lei, a participação em greve suspende o contrato de trabalho, devendo as relações obrigacionais, durante o período, ser regidas pelo acordo, convenção, laudo arbitral ou decisão da Justiça do Trabalho.



A **alternativa E** está incorreta, já que não existe na legislação a previsão de tal requisição.

Gabarito: (B).

8. FCC/TRT4 – Analista Judiciário – Avaliador Federal – 2015

Nos serviços ou atividades essenciais, deve-se garantir, durante a greve, a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.

Assim, a Lei de Greve, considera serviços ou atividades essenciais, EXCETO:

- (A) serviços dos cartórios notariais.
- (B) tratamento e abastecimento de água.
- (C) controle de tráfego aéreo.
- (D) compensação bancária.
- (E) telecomunicações.

Comentários:

Gabarito é **letra (A)**, já que os serviços notariais **NÃO** são considerados essenciais para os fins da lei de greve. Todos os demais são encontrados na Lei 7.783/89:

Art. 10 São considerados serviços ou atividades essenciais:

I - **tratamento e abastecimento de água**; produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis;

II - assistência médica e hospitalar;

III - distribuição e comercialização de medicamentos e alimentos;

IV - funerários;

V - transporte coletivo;

VI - captação e tratamento de esgoto e lixo;

VII - **telecomunicações**;

VIII - guarda, uso e controle de substâncias radioativas, equipamentos e materiais nucleares;

IX - processamento de dados ligados a serviços essenciais;

X - **controle de tráfego aéreo**;

XI **compensação bancária**.

XII - atividades médico-periciais relacionadas com o regime geral de previdência social e a assistência social;

XIII - atividades médico-periciais relacionadas com a caracterização do impedimento físico, mental, intelectual ou sensorial da pessoa com deficiência, por meio da integração de equipes multiprofissionais e interdisciplinares, para fins de reconhecimento de direitos previstos em lei, em especial na Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência);

XIV - outras prestações médico-periciais da carreira de Perito Médico Federal indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.



XV - atividades portuárias (MP 945/2020)

Gabarito: (A).

9. FCC/TRT16 – Oficial Justiça Avaliador – 2014

Considere os seguintes serviços e atividades:

I. funerários.

II. telecomunicações.

III. guarda, uso e controle de substâncias radioativas, equipamentos e materiais nucleares.

IV. compensação bancária.

Considera-se serviços ou atividades essenciais o que consta em

(A) I, II, III e IV, sendo obrigatória a comunicação de decisão sobre greve aos empregadores e aos usuários com antecedência mínima de quarenta e oito horas da paralisação.

(B) I, II e IV apenas, sendo obrigatória a comunicação de decisão sobre greve aos empregadores e aos usuários com antecedência mínima de setenta e duas horas da paralisação.

(C) I e II apenas, sendo obrigatória a comunicação de decisão sobre greve aos empregadores e aos usuários com antecedência mínima de setenta e duas horas da paralisação.

(D) I, II, III e IV, sendo obrigatória a comunicação de decisão sobre greve aos empregadores e aos usuários com antecedência mínima de setenta e duas horas da paralisação.

(E) I, II e IV apenas, sendo obrigatória a comunicação de decisão sobre greve aos empregadores e aos usuários com antecedência mínima de quarenta e oito horas da paralisação.

Comentários:

Gabarito é a **alternativa (D)**, pois todos os itens contêm serviços considerados essenciais:

Lei 7.783/89, art. 10 - São considerados serviços ou atividades essenciais: (..)

IV - funerários; (..)

VII - telecomunicações;



VIII - guarda, uso e controle de **substâncias radioativas**, equipamentos e **materiais nucleares**; (..)
XI - **compensação bancária**.

Além disso, exige-se uma comunicação prévia de 72 horas nessas atividades:

Lei 7.783/89, art. 13 Na greve, em **serviços ou atividades essenciais**, ficam as entidades sindicais ou os trabalhadores, conforme o caso, obrigados a **comunicar a decisão** aos empregadores e aos usuários com **antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas** da paralisação.

Gabarito: (D).

10.FCC/TRT5 – Oficial de Justiça Avaliador Federal – 2013

Segundo a Lei de Greve – Lei no 7.739/1989 NÃO é considerado serviço ou atividade essencial,

- (A) assistência médica e hospitalar.
- (B) compensação bancária.
- (C) serviço funerário.
- (D) distribuição e comercialização de medicamentos e alimentos.
- (E) ensino de primeiro grau.

Comentários:

Como sabemos, o rol de serviços essenciais consta do art. 10 da Lei 7.783/89.

Gabarito: (E).

11.FCC/TRT1 – Analista Judiciário – Área Judiciária – 2013

Em relação ao direito de greve, é correto afirmar:

- (A) Ao servidor público civil é garantido o exercício livre e amplo do direito de greve.
- (B) É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a sua extensão e fixar quais as atividades que serão consideradas como essenciais para fins de delimitação do movimento.
- (C) Considera-se legítimo exercício do direito de greve a suspensão coletiva, temporária e total, de prestação pessoal de serviços a empregador.
- (D) São assegurados aos grevistas, dentre outros direitos, o emprego de meios pacíficos tendentes a persuadir ou aliciar os trabalhadores a aderirem à greve, a arrecadação de fundos e a livre divulgação do movimento.
- (E) Compete aos sindicatos a garantia, durante a greve, da prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.

Comentários:



A **alternativa (A)** está incorreta porque não se pode falar em “livre e amplo” direito de greve no serviço público:

Lei 7.783/89, art. 16 Para os fins previstos no art. 37, inciso VII¹, da Constituição, lei complementar definirá os termos e os limites em que o direito de greve poderá ser exercido.

Assim, entende-se que os movimentos grevistas no serviço público devem obedecer aos limites traçados na Lei 7.783/89 até que se edite normatização específica dos movimentos parciais dos servidores públicos.

A **alternativa (B)** está incorreta porque as atividades essenciais não são definidas pelos grevistas, e sim pela lei!

Relembrando os dispositivos constitucionais aos quais a alternativa faz menção:

CF/88, art. 9º É assegurado o **direito de greve**, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender.

CF/88, art. 9º, § 1º - A lei definirá os **serviços ou atividades essenciais** e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.

Ainda sobre a **alternativa (B)**, segue abaixo o artigo 1º da Lei de Greve e, também, é de notar que seu artigo 10 elenca as atividades consideradas essenciais.

Lei 7.783/89, art. 1º É assegurado o **direito de greve**, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender.

Já a **alternativa (C)** errou ao não mencionar que o movimento grevista deve ser pacífico, e que a paralisação da prestação dos serviços pode ser total ou parcial:

Lei 7.783/89, art. 2º Para os fins desta Lei, considera-se legítimo exercício do direito de greve a suspensão coletiva, temporária e pacífica, total ou parcial, de prestação pessoal de serviços a empregador.

A **alternativa (D)**, correta, com fundamento no art. 6º da Lei de Greve (Lei 7.783/89):

Lei 7.783/89, art. 6º São assegurados aos grevistas, dentre outros direitos:

¹ CF/88, art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica;



- I - o emprego de **meios pacíficos** tendentes a persuadir ou aliciar os trabalhadores a aderirem à greve;
- II - a arrecadação de fundos e a **livre divulgação do movimento**.

Por fim, a **alternativa (E)** está incorreta tendo em vista que não recai apenas sobre a entidade sindical a obrigação de manutenção dos serviços indispensáveis à comunidade:

Lei 7.783/89, art. 11. Nos serviços ou atividades essenciais, os sindicatos, os empregadores e os trabalhadores ficam obrigados, de comum acordo, a garantir, durante a greve, a prestação dos serviços **indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade**.

Gabarito: (D).

12.FCC/TRT9 – Analista Judiciário – Área Judiciária – 2013

De acordo com o previsto na Lei no 7.783/89 (Lei de Greve), em relação à greve em serviços ou atividades essenciais, é INCORRETA a afirmação:

- (A) São necessidades inadiáveis da comunidade aquelas que, não atendidas, coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população.
- (B) São considerados serviços ou atividades essenciais, entre outros, transporte coletivo; captação e tratamento de esgoto e lixo; telecomunicações; processamento de dados ligados a serviços essenciais.
- (C) Os sindicatos, os empregadores e os trabalhadores ficam obrigados de comum acordo, a garantir, durante a greve, a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.
- (D) São considerados serviços ou atividades essenciais, entre outros: assistência médica e hospitalar; funerário; controle de tráfego aéreo; compensação bancária.
- (E) As entidades sindicais ou os trabalhadores, conforme o caso, ficam obrigados a comunicar a decisão aos empregadores e aos usuários com antecedência mínima de 48 horas da paralisação.

Comentários:

O pré-aviso do início da greve é regulado pelos artigos 3º e 13 da Lei 7.783/89, que dispõe sobre o exercício do direito de greve, define as atividades essenciais, regula o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, e dá outras providências.

Segundo o artigo 3º, § único,

Lei 7.783/89, art. 3º, parágrafo único. A entidade patronal correspondente ou os empregadores diretamente interessados serão notificados, com **antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas**, da paralisação.



Há ainda a necessidade se comunicar previamente a decisão da greve em **serviços e atividades essenciais** com prazo diferenciado:

Lei 7.783/89, art. 13 Na greve, em serviços ou atividades essenciais, ficam as entidades sindicais ou os trabalhadores, conforme o caso, obrigados a **comunicar a decisão** aos empregadores e aos usuários com **antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas** da paralisação.

Deste modo, a comunicação aos usuários se dá quando o movimento grevista atingir **serviços e atividades essenciais**. A **alternativa (E)** misturou as regras.

As **alternativas (A) e (C)**, corretas, trouxeram as definições constante da Lei de Greve sobre **necessidades inadiáveis da comunidade**:

Lei 7.783/89, art. 11. Nos serviços ou atividades essenciais, os sindicatos, os empregadores e os trabalhadores ficam obrigados, de comum acordo, a garantir, durante a greve, a prestação dos serviços **indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade**.

Parágrafo único. São **necessidades inadiáveis da comunidade** aquelas que, não atendidas, coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população.

Quanto às **alternativas (B) e (D)**, corretas, consoante disposto no art. 10 (rol dos serviços ou atividades essenciais).

Gabarito: (E).

13.FCC/TRT12 – Analista Judiciário – Oficial de Justiça Avaliador Federal – 2013

A Lei nº 7.783/89 assegura o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender. Entretanto, durante o período de greve, serão mantidas em atividade equipes de empregados com o propósito de assegurar os serviços ou atividades essenciais. De acordo com essa norma, é INCORRETO afirmar que são considerados serviços essenciais:

- (A) assistência médica e hospitalar.
- (B) serviços funerários.
- (C) controle de tráfego aéreo.
- (D) compensação bancária.
- (E) serviços ligados ao Poder Judiciário.

Comentários:

A **alternativa (E)** não é atividade essencial (Lei de Greve, art. 10). No entanto, houve anulação da questão porque foi escrito indevidamente "tráfego" ao invés de "tráfego" na **alternativa (C)**.

Gabarito: (anulada). Gabarito preliminar (E).



14.FCC/TRT15 – Analista Judiciário – Área Judiciária – 2013

No tocante à Greve, considere:

- I. Em regra, a entidade patronal correspondente ou os empregadores diretamente interessados serão notificados, com antecedência mínima de cinco dias da paralisação.
- II. São assegurados aos grevistas, dentre outros direitos, a arrecadação de fundos e a livre divulgação do movimento.
- III. A greve nos serviços funerários, em regra, ficam as entidades sindicais ou os trabalhadores, conforme o caso, obrigados a comunicar a decisão aos empregadores e aos usuários com antecedência mínima de 48 horas da paralisação.
- IV. É vedada a paralisação das atividades, por iniciativa do empregador, com o objetivo de frustrar negociação ou dificultar o atendimento de reivindicações dos respectivos empregados.

Está correto o que se afirma APENAS em

- (A) I e III.
- (B) I, II e IV.
- (C) II, III e IV.
- (D) II e IV.
- (E) I, III e IV.

Comentários:

A **assertiva I** está incorreta, pois o prazo mínimo de antecedência para notificação é de 48 horas:

Lei 7.783/89, art. 3º, parágrafo único. A entidade patronal correspondente ou os empregadores diretamente interessados serão notificados, com **antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas**, da paralisação.

Além disso, há ainda a necessidade se comunicar previamente a decisão da greve em serviços e atividades essenciais com prazo diferenciado:

Lei 7.783/89, art. 13 Na greve, em **serviços ou atividades essenciais**, ficam as entidades sindicais ou os trabalhadores, conforme o caso, obrigados a **comunicar a decisão** aos empregadores e aos usuários com **antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas** da paralisação.

Vejam que no caso das paralisações envolvendo serviços ou atividades essenciais há duas distinções: o prazo mínimo do pré-aviso e a necessidade de se comunicar, além do empregador, também os usuários (população).

Portanto, a **assertiva III** está incorreta, já que serviço funerário é serviço essencial (Lei 7.783/89, art. 10, inciso IV) e, nesse caso, a notificação deve ser feita com 72 horas de antecedência.

A **assertiva II** está em consonância com o disposto na lei de greve:



Lei 7.783/89, art. 6º São assegurados aos grevistas, dentre outros direitos:

I - o emprego de **meios pacíficos** tendentes a persuadir ou aliciar os trabalhadores a aderirem à greve;

II - **a arrecadação de fundos e a livre divulgação do movimento.**

Por fim, a **assertiva IV** caracteriza o **lockout** (ou **locaute**), que é **vedado** pela legislação:

Lei 7.783/89, art. 17. Fica vedada a paralisação das atividades, por iniciativa do empregador, com o objetivo de frustrar negociação ou dificultar o atendimento de reivindicações dos respectivos empregados (lockout).

Gabarito: (D).

15.FCC/TRT11 – Analista Judiciário – Área Judiciária – 2012

Nos serviços ou atividades essenciais, os sindicatos, os empregadores e os trabalhadores ficam obrigados, de comum acordo, a garantir, durante a greve, a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Nos termos da lei que assegura o exercício do direito de greve, **NÃO** são considerados serviços ou atividades essenciais:

- (A) assistência médica e hospitalar.
- (B) atividades escolares do ensino fundamental.
- (C) guarda, uso e controle de substâncias radioativas, equipamentos e materiais nucleares.
- (D) compensações bancárias.
- (E) distribuição e comercialização de medicamentos e alimentos.

Comentários:

Gabarito é a letra **(B)**, pois tais atividades não estão elencadas no artigo 10 da lei 7.783/89, que regulamente a greve.

Relembrando o quadro com a enumeração dos serviços e atividades essenciais:

Lei 7.783/89, art. 10 São considerados serviços ou atividades essenciais:

I - tratamento e abastecimento de água; produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis;

II - assistência médica e hospitalar;

III - distribuição e comercialização de medicamentos e alimentos;

IV - funerários;

V - transporte coletivo;

VI - captação e tratamento de esgoto e lixo;

VII - telecomunicações;

VIII - guarda, uso e controle de substâncias radioativas, equipamentos e materiais nucleares;



- IX - processamento de dados ligados a serviços essenciais;
- X - controle de tráfego aéreo;
- XI compensação bancária.
- XII - atividades médico-periciais relacionadas com o regime geral de previdência social e a assistência social;
- XIII - atividades médico-periciais relacionadas com a caracterização do impedimento físico, mental, intelectual ou sensorial da pessoa com deficiência, por meio da integração de equipes multiprofissionais e interdisciplinares, para fins de reconhecimento de direitos previstos em lei, em especial na Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência);
- XIV - outras prestações médico-periciais da carreira de Perito Médico Federal indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.
- XV - atividades portuárias (MP 945/2020)

Gabarito: (B).

16.FCC/TRT3 – Analista Judiciário – Área Judiciária – 2009

Para atender à determinação legal, os grevistas deverão dar notícia do movimento com antecedência mínima de

- (A) 24 horas para atividades essenciais e 48 para comuns.
- (B) 48 horas, em quaisquer atividades.
- (C) 72 horas, em quaisquer atividades.
- (D) 48 horas para atividades comuns e 72 para essenciais.
- (E) 48 horas para atividades essenciais e 72 para comuns.

Comentários:

Conforme definido nos artigos 3º e 13 da Lei 7.783/89, o aviso prévio do movimento paralista deve ser feito com a seguinte antecedência:

Lei 7.783/89, art. 3º, parágrafo único. A entidade patronal correspondente ou os empregadores diretamente interessados serão notificados, com **antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas**, da paralisação.

Lei 7.783/89, art. 13 Na greve, em **serviços ou atividades essenciais**, ficam as entidades sindicais ou os trabalhadores, conforme o caso, obrigados a **comunicar a decisão** aos empregadores e aos usuários com **antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas** da paralisação.

Gabarito: (D).

17.CESPE/TRT17 – Analista Judiciário – Área Judiciária – 2013



Os dias de paralisação da prestação dos serviços em razão de greve, desde que os salários continuem a ser pagos, caracterizam interrupção do contrato de trabalho.

Comentários:

Em regra, na greve não há prestação de serviço e nem salário, e por isso se trata de **suspensão contratual**.

Entretanto, existe a possibilidade (abordada na presente questão) de se pagar os dias parados. Com isso, tem-se que o período de greve se torna **interrupção contratual**.

Gabarito: Alternativa correta.

18.CESPE/TRT17 – Analista Judiciário – Área Judiciária – 2009

O serviço de compensação bancária é considerado como essencial para efeitos de greve.

Comentários:

Este serviço consta do art. 10 da Lei 7.783/89.

Gabarito: Alternativa correta.

19.FCC/TRT23 – Analista Judiciário – Área Judiciária – 2007

Considere as seguintes assertivas a respeito do direito de greve:

- I. A entidade patronal correspondente ou os empregadores diretamente interessados serão notificados, com antecedência mínima de 24 horas, da paralisação.
- II. As manifestações e atos de persuasão utilizados pelos grevistas poderão impedir o acesso ao trabalho, mas não poderão causar ameaça ou dano à propriedade ou pessoa.
- III. Em nenhuma hipótese, os meios adotados por empregados e empregadores poderão violar ou constranger os direitos e garantias fundamentais de outrem.
- IV. Na greve, em serviços essenciais, ficam as entidades sindicais ou os trabalhadores, obrigados a comunicar a decisão aos empregadores e aos usuários com antecedência mínima de 72 horas de paralisação.

Está correto o que consta APENAS em

- (A) I e II.
- (B) I, II e III.
- (C) I e IV.
- (D) II, III e IV.
- (E) III e IV.

Comentários:



A **proposição I** está incorreta porque o pré-aviso (em atividades comuns) deve ser feito com a antecedência mínima de 48 horas (e não 24):

Lei 7.783/89, art. 3º, parágrafo único. A entidade patronal correspondente ou os empregadores diretamente interessados serão notificados, com **antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas**, da paralisação.

A **proposição II** também está incorreta, porque **não** se admite que os grevistas impeçam o acesso de quem deseja trabalhar:

Lei 7.783/89, art. 6º, § 3º As manifestações e atos de persuasão utilizados pelos grevistas não poderão impedir o acesso ao trabalho nem causar ameaça ou dano à propriedade ou pessoa.

Nesta linha, os empregados em greve podem persuadir os demais a aderirem ao movimento, inclusive fazendo piquete na frente da empresa. O que **não** se admite é que os grevistas impeçam o acesso à empresa dos trabalhadores que decidirem continuar laborando.

A **proposição III** está correta. De fato, apesar de a greve ser um instrumento de pressão em busca de melhoria de condições, ela não pode servir de pretexto para a prática de atos violentos ou que agredam os direitos alheios:

Lei 7.783/89, art. 6º, § 1º Em nenhuma hipótese, os meios adotados por empregados e empregadores poderão violar ou constranger os direitos e garantias fundamentais de outrem.

A **proposição IV**, também correta, traz o aviso prévio de 72 horas nas atividades essenciais.

Lei 7.783/89, art. 13 Na greve, em **serviços ou atividades essenciais**, ficam as entidades sindicais ou os trabalhadores, conforme o caso, obrigados a **comunicar a decisão** aos empregadores e aos usuários com **antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas** da paralisação.

Ressalte-se que, além do prazo diferenciado, neste caso o aviso prévio deve ser feito aos empregadores e também aos usuários dos serviços que serão atingidos pela paralisação.

Gabarito: (E).



LISTA DE QUESTÕES

Sindicatos

1. FCC/TRT-SP - Oficial de Justiça - 2025

De acordo com o que prevê a Constituição Federal de 1988 sobre o sistema de organização sindical brasileiro,

- A) é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa da mesma categoria econômica ou profissional em uma mesma base territorial.
- B) é adotado o sistema da unicidade sindical previsto pela Convenção 87 da Organização Internacional do Trabalho, sendo permitida a criação de apenas um sindicato por categoria econômica e profissional na mesma base representativa.
- C) é vedada a criação de sindicatos com base territorial superior a um município, independentemente da categoria econômica e profissional que eles representem.
- D) é adotado o princípio da liberdade sindical que permite a livre criação de sindicatos da mesma categoria econômica ou profissional na mesma base territorial, independentemente de autorização estatal.
- E) é adotado o sistema de pluralidade sindical previsto pela Convenção 87 da Organização Internacional do Trabalho, permitindo a livre criação de sindicatos desde que seja obtida a autorização estatal para sua constituição.

2. FCC - 2022 - TRT-PR - Oficial de Justiça

Considerando o regramento constitucional da organização sindical brasileira, a unicidade sindical significa que

- (A) a filiação a um determinado sindicato não é obrigatória.
- (B) a estrutura sindical deve ser composta por um único tipo de entidade, tendo sido afastada a organização piramidal que era formada por sindicatos, federações e confederações, denominada de sistema confederativo.
- (C) as organizações sindicais não são passíveis de interferência ou intervenção do poder público, estando adstritas unicamente às deliberações da categoria.
- (D) somente as centrais sindicais podem congregiar diferentes sindicatos, sendo essa prerrogativa vedada às federações e confederações.
- (E) não pode haver mais de uma organização sindical, representativa de uma categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial

3. FCC/TRT-PE – Analista – Área Administrativa – 2018

A Empresa Céu Azul Cobertores Ltda., sem qualquer comunicado prévio, descontou de todos os seus empregados, sindicalizados e não sindicalizados, contribuição confederativa de 1,5% sobre



o salário-base nos meses de janeiro e fevereiro, conforme cláusula de Convenção Coletiva da categoria, destinando tais valores ao sindicato que representa os trabalhadores. A empresa agiu

(A) corretamente, podendo efetuar tal desconto com base na Convenção Coletiva da categoria, cujas cláusulas foram amplamente debatidas e aprovadas.

(B) incorretamente, só podendo efetuar tal desconto dos empregados sindicalizados, devendo restituir tais valores aos não sindicalizados.

(C) incorretamente, pois o desconto de todos os empregados é legítimo se tivesse sido celebrado através de Acordo Coletivo de Trabalho, uma vez que teria sido aprovado pela maioria dos empregados da empresa.

(D) incorretamente, pois, somente mediante autorização prévia e expressa de todos os empregados, a empresa poderia descontar a contribuição confederativa, devendo restituir tais valores aos trabalhadores.

(E) corretamente, equiparando-se a contribuição confederativa à contribuição sindical, esta referente a um dia de salário por ano do empregado, que pode ser descontada de todos, sem qualquer comunicado prévio e destinada ao sindicato que representa os trabalhadores.

4. FCC/TRT-PE – Técnico – Área Administrativa – 2018

Em consonância com o regramento contido na Consolidação das Leis do Trabalho,

(A) categoria econômica é aquela constituída da similitude de condições de vida oriunda da profissão ou trabalho em comum, em situação de emprego na mesma atividade econômica ou em atividades econômicas similares ou conexas.

(B) constitui objeto ilícito de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho, exclusivamente, a supressão ou a redução ao direito de igualdade jurídica entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso.

(C) categoria profissional diferenciada é aquela que se forma da solidariedade de interesses econômicos dos que empreendem atividades idênticas, similares ou conexas.

(D) a contribuição sindical é devida por todos aqueles que participarem de uma determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal, em favor do Sindicato representativo da mesma categoria ou profissão.

(E) as condições estabelecidas em convenção coletiva de trabalho, quando mais favoráveis, prevalecerão sobre as estipuladas em acordo coletivo de trabalho.

5. FCC/TRT20 – Analista Judiciário – Área Judiciária – 2016 (adaptada)

O direito coletivo do trabalho é o segmento do Direito do Trabalho responsável por tratar da organização sindical, da negociação coletiva, dos contratos coletivos, da representação dos trabalhadores e da greve. Considerando essa definição doutrinária, a legislação pertinente e o entendimento sumulado do Tribunal Superior do Trabalho,

(A) é necessário acordo ou convenção coletiva para estabelecimento de banco de horas anual.



- (B) a solidariedade de interesses econômicos dos que empreendem atividades idênticas, similares ou conexas, constitui o vínculo social básico denominado categoria profissional diferenciada.
- (C) as confederações organizar-se-ão com o mínimo de sete federações e terão sede na Capital de República.
- (D) empregado integrante de categoria profissional diferenciada tem o direito de haver de seu empregador vantagens previstas em instrumento coletivo, ainda que a empresa não tenha sido representada por órgão de classe de sua categoria.
- (E) é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção sindical, e se eleito, até dois anos após o término de seu mandato, salvo se cometer falta grave.

6. FCC/TRT20 – Oficial de Justiça Avaliador – 2016

Conforme norma sobre organização sindical contida na Consolidação das Leis do Trabalho, a similitude de condições de vida oriunda da profissão ou trabalho em comum, em situação de emprego na mesma atividade econômica ou em atividades econômicas similares ou conexas, compõe a expressão social elementar compreendida como

- (A) dissídio coletivo de trabalho.
- (B) categoria econômica.
- (C) categoria profissional.
- (D) categoria profissional diferenciada.
- (E) convenção coletiva de trabalho.

7. FCC/TRT23 – Analista Judiciário – Área Judiciária – 2016

Considerando que categoria profissional diferenciada é a que se forma dos empregados que exerçam profissões ou funções diferenciadas por força de estatuto profissional especial ou em consequência de condições de vida singulares e ainda, que, na forma da lei, motoristas, telefonistas, ascensoristas, publicitários, entre outros, compõem categorias diferenciadas,

- (A) Manuel, que é motorista, mas trabalha em empresa cuja atividade é preponderantemente rural, deve ser considerado trabalhador rural, tendo em vista que, de modo geral, não enfrenta o trânsito das estradas e cidades.
- (B) Mariana, que é telefonista, mas trabalha em estabelecimento de crédito, beneficia-se do regime legal relativo aos bancários, tendo em vista a preponderância das atividades exercidas no estabelecimento do empregador.
- (C) tendo em vista que os profissionais da informática têm peculiaridades e singularidades em suas atividades, é válida decisão judicial que reconhece que os mesmos compõem categoria profissional diferenciada.



(D) Danilo trabalha em empresa de engenharia como ascensorista. Como integrante de categoria diferenciada, o trabalhador tem o direito de haver de seu empregador as vantagens previstas no instrumento coletivo negociado pelo sindicato dos ascensoristas.

(E) Nelson é publicitário de formação, mas na empresa em que trabalha exerce funções de gerente financeiro. Tendo sido eleito dirigente do sindicato dos publicitários, Nelson não goza de estabilidade no emprego, pois não exerce na empresa atividade pertinente à categoria profissional do sindicato para o qual foi eleito dirigente.

8. FCC/TRT9 – Analista Judiciário – Área Judiciária – 2015 (adaptada)

Sobre a organização sindical, é correto afirmar:

(A) O princípio da unicidade sindical, consagrado na Constituição Federal brasileira de 1988, determina que não pode haver mais de uma entidade sindical, representativa da mesma categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, definida pelos interessados e não inferior à área resultante da soma de pelo menos três Municípios contíguos.

(B) A assembleia geral do sindicato pode criar contribuições adicionais, sem prejuízo da contribuição confederativa, mas que serão exigíveis apenas aos trabalhadores sindicalizados, sob pena de ofensa ao princípio da liberdade de associação sindical.

(C) O postulado da liberdade sindical tem significado restrito na ordem jurídica brasileira, apenas expondo o sentido subjetivo do direito de livre filiação às organizações sindicais, assegurado a trabalhadores ativos e inativos.

(D) Como expressão da ampla autonomia assegurada às entidades sindicais, em qualquer grau, as centrais sindicais podem participar ativamente das negociações coletivas de trabalho, firmando os instrumentos normativos dela decorrentes.

(E) Aos sindicatos cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas, podendo a lei ampliar ou restringir o campo de atuação a eles reservado, na perspectiva da melhoria da condição social dos trabalhadores filiados.

9. FCC/TRT3 – Técnico Judiciário – Área Administrativa – 2015

No tocante ao Direito Coletivo do Trabalho, considere:

I. São consideradas relações coletivas de trabalho tanto aquelas que abrangem o sindicato dos empregados (categoria profissional) e o sindicato de empresas (categoria econômica), como também aquelas estabelecidas diretamente entre o sindicato dos empregados e uma ou mais empresas, sem a representação da entidade sindical patronal.

II. No Brasil vigora o princípio da liberdade sindical, onde trabalhadores e empregadores têm o direito de se agruparem e constituírem de forma livre entidades sindicais representativas, sem a interferência do Poder Público, ressalvado a necessidade do registro em órgão competente, para fins de publicidade para os outros sindicatos, para impugnação quando se tratar de mesma categoria ou mesma base territorial.



III. É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano e meio após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei.

Está correto o que consta em

- (A) I, II e III.
- (B) I e III, apenas.
- (C) II, apenas.
- (D) I e II, apenas.
- (E) III, apenas.

10.FCC/TRT3 – Analista Judiciário – Avaliador Federal – 2015

A Constituição Federal estabelece em seu artigo 8º, inciso I, que a lei não poderá exigir a autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical. Em assim sendo, considere:

- I. O registro sindical é obtido mediante autorização do Ministério do Trabalho e Emprego, oportunidade em que a associação obtém personalidade civil e, conseqüentemente, sindical.
- II. O registro sindical perante o Ministério do Trabalho e Emprego somente se impõe se a entidade sindical resultar de eventual desmembramento da base territorial.
- III. A estrutura sindical brasileira adota um modelo horizontal herdado da legislação italiana, à época do governo de Getúlio Vargas, não havendo hierarquia entre os órgãos sindicais.
- IV. As Centrais Sindicais, previstas pelo ordenamento jurídico, embora não integrem a estrutura sindical brasileira, têm sua atuação reconhecida.

Está correto o que consta em

- (A) I, II, III e IV.
- (B) I, II e III, apenas.
- (C) II, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) IV, apenas.

11.FCC/TRT2 – Analista Judiciário – Área Judiciária – 2014

São critérios previstos pelo ordenamento jurídico para formação, respectivamente, das categorias econômicas, profissionais e profissionais diferenciadas:

- (A) Similitude de condições de vida oriunda da profissão ou trabalho em comum, em situação de emprego na mesma atividade econômica ou em atividades econômicas similares ou conexas;



solidariedade de interesses econômicos dos que empreendem atividades idênticas, similares ou conexas; e exercício de profissões ou funções diferenciadas por força de estatuto profissional especial ou em consequência de condições de vida singulares.

(B) Homogeneidade de representação perante as autoridades administrativas, na defesa dos interesses econômicos; solidariedade de interesses e similitude de condições de vida decorrentes de estatuto profissional próprio; e exercício de profissões ou funções diferenciadas por força de estatuto profissional especial ou em consequência de condições de vida singulares.

(C) Solidariedade de interesses econômicos dos que empreendem atividades idênticas, similares ou conexas; similitude de condições de vida oriunda da profissão ou trabalho em comum, em situação de emprego na mesma atividade econômica ou em atividades econômicas similares ou conexas; e exercício de profissões ou funções diferenciadas por força de estatuto profissional especial ou em consequência de condições de vida singulares.

(D) Exercício de profissões ou funções diferenciadas por força de estatuto profissional especial ou em consequência de condições de vida singulares; similitude de condições de vida oriunda da profissão ou trabalho em comum, em situação de emprego na mesma atividade econômica ou em atividades econômicas similares ou conexas; e solidariedade de interesses econômicos dos que empreendem atividades idênticas, similares ou conexas.

(E) Solidariedade de interesses econômicos dos que empreendem atividades idênticas, similares ou conexas; exercício de profissões ou funções diferenciadas por força de estatuto profissional especial ou em consequência de condições de vida singulares; e similitude de condições de vida oriunda da profissão ou trabalho em comum, em situação de emprego na mesma atividade econômica ou em atividades econômicas similares ou conexas.

12.FCC/TRT9 – Analista Judiciário – Área Judiciária – 2013

A associação em sindicatos constitui um dos elementos decorrentes da liberdade sindical. O ordenamento jurídico brasileiro, no entanto, impõe a associação sindical a partir da formação de categorias, que podem ser:

(A) profissionais diferenciadas: as que se formam a partir da solidariedade de interesses econômicos dos trabalhadores que trabalham em atividades idênticas, similares ou conexas.

(B) profissionais diferenciadas: aquelas formadas a partir da similitude de condições de vida oriunda da profissão ou trabalho em comum, em situação de emprego na mesma atividade econômica ou em atividades econômicas similares ou conexas.

(C) profissionais: aquelas formadas a partir da similitude de condições de vida oriunda da profissão ou trabalho em comum, em situação de emprego na mesma atividade econômica ou em atividades econômicas similares ou conexas.

(D) econômicas: aquelas formadas a partir da similitude de condições de vida dos trabalhadores, oriunda da profissão ou trabalho em comum dos mesmos, definindo, em consequência, a atividade econômica preponderante das empresas.



(E) econômicas: as que se formam a partir do exercício de profissões ou funções diferenciadas em relação aos demais empregados, definindo, em consequência, a atividade econômica preponderante das empresas.

13.FCC/TRT12 – Analista Judiciário – Oficial de Justiça Avaliador Federal – 2013 (adaptada)

O capítulo da Consolidação das Leis do Trabalho relativo à organização sindical contém definições de categorias e regras sobre instrumentos de negociação coletiva. Com base nessas normas,

(A) a similitude de condições de vida oriunda da profissão ou trabalho em comum, em situação de emprego na mesma atividade econômica ou em atividades econômicas similares ou conexas, compõe a expressão social elementar compreendida como categoria econômica.

(B) a convenção coletiva de trabalho é o acordo de caráter normativo, pelo qual uma ou mais empresas da categoria econômica, estipulam com o sindicato profissional algumas condições de trabalho, aplicáveis ao âmbito das empresas acordantes respectivas relações de trabalho.

(C) a solidariedade de interesses econômicos dos que empreendem atividades idênticas, similares ou conexas constitui o vínculo social básico denominado como categoria profissional.

(D) a categoria profissional diferenciada é aquela que se forma dos empregados que exercem profissões ou funções diferenciadas por força de estatuto profissional especial ou em consequência de condições de vida singulares.

(E) as condições estabelecidas em acordo coletivo de trabalho nem sempre prevalecerão sobre as estipuladas em convenção coletiva de trabalho, em que pese o ajuste estar mais próximo do conjunto de trabalhadores da empresa.

14.FCC/TRT3 – Analista Judiciário – Área Execução de Mandados – 2009

O sistema sindical brasileiro, a partir da Constituição da República de 1.988, identifica-se pelos princípios da

(A) unicidade, da simplicidade e da liberdade.

(B) unicidade, da liberdade e da livre associação.

(C) livre associação, da pluralidade e da unicidade.

(D) liberdade, da livre associação e da pluralidade.

(E) unicidade, da livre associação e da pluralidade.



GABARITO



GABARITO

1. A

2. E

3. B

4. B

5. A

6. C

7. E

8. B

9. D

10. E

11. C

12. C

13. D

14. B



LISTA DE QUESTÕES

Direito de Greve

1. FCC/TRT-SP - Analista Judiciário - 2025

Os trabalhadores da empresa Sanedutos S.A., responsável pelo fornecimento e manutenção de água potável em um município de 250 mil habitantes, decidiram entrar em greve por tempo indeterminado, alegando defasagem salarial e ausência de negociação coletiva. O movimento paredista teve início na segunda-feira, sem comunicação prévia à empresa, ao sindicato patronal ou à população, resultando na paralisação total das atividades de captação e distribuição de água.

Considerando as disposições constitucionais e legais aplicáveis,

- (A) a greve é legítima, pois não há exigência de comunicação prévia quando o movimento é motivado por ausência de negociação coletiva por parte do empregador.
- (B) a ausência de aviso prévio de 72 horas e a paralisação total de serviços essenciais configuram abuso do direito de greve.
- (C) mesmo em serviços essenciais, a paralisação total é autorizada desde que haja posterior negociação em juízo no âmbito do dissídio coletivo.
- (D) o direito de greve é garantia constitucional e, portanto, não há que se falar em exigências para sua deflagração e exercício, sob pena de violação a direito fundamental dos trabalhadores.
- (E) a abusividade da greve só pode ser declarada se houver prática de violência, impedimento de acesso ao trabalho ou descumprimento de decisão judicial.

2. FCC /TRT 15 – Analista Judiciário - 2025

Os trabalhadores de uma empresa de transporte coletivo, após assembleia no sindicato, decidiram entrar em greve para reivindicar melhores condições de trabalho e reajuste salarial. A decisão dos trabalhadores foi comunicada pelo sindicato à empresa 72 horas antes do início da greve. Durante a paralisação, 30% da frota de ônibus permaneceu em operação, assegurando um atendimento mínimo à população. Considerando os dados fáticos fornecidos e as disposições legais, a greve

- (A) é abusiva, pois o transporte público é considerado serviço essencial, e o Tribunal deverá determinar o imediato retorno ao trabalho.
- (B) é abusiva, pois a greve em serviços essenciais deve ser comunicada à empresa e aos usuários, com antecedência mínima de 72 horas da paralisação.
- (C) não é abusiva, pois, além de comunicar à empresa com a antecedência mínima exigida por lei, os trabalhadores mantiveram parte do serviço em funcionamento, para atendimento da população.
- (D) não é abusiva, pois o direito de greve é garantido constitucionalmente, sendo mecanismo necessário para busca de melhoria das condições dos trabalhadores, ainda mais quando não se trata de serviços essenciais ligados à sobrevivência, à saúde ou à segurança da população.



(E) é abusiva, pois, tratando-se de serviço essencial, deve ser mantido pelo menos 50% da frota de ônibus em funcionamento.

3. FCC - 2022 - TRT-PR - Oficial de Justiça

Após deliberação em assembleia, um Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Coletivo de Passageiros deflagra greve. Na greve em serviço essencial, conforme previsão legal que trata da matéria,

(A) os empregados que ocupam cargo de confiança, assim considerados os de direção e gerência, não podem aderir ao movimento grevista.

(B) deve ser mantido percentual mínimo de empregados em atividade, para atendimento das necessidades inadiáveis da população.

(C) é obrigação do Poder Público dar continuidade ao serviço paralisado, em percentual de pelo menos 50%, durante o período que permanecer o movimento grevista.

(D) em qualquer hipótese fica autorizada a empresa a descontar os dias de paralisação dos salários dos empregados grevistas.

(E) visando assegurar o atendimento às necessidades básicas da população durante a greve, é dever da empresa requerer ao Poder Público pessoal em substituição para garantir o funcionamento da atividade

4. FCC/TRT15 – Oficial de Justiça Avaliador Federal - 2018

O direito de greve, assegurado constitucionalmente, não é absoluto. Os serviços e atividades essenciais são definidos por lei, que também disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Nesse sentido, nos serviços e atividades essenciais,

(A) caso empregadores e trabalhadores não cumpram a exigência de prestação, durante a greve, dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, o Poder Público deverá assegurar tal prestação.

(B) os sindicatos, os empregadores e os trabalhadores ficam obrigados, de comum acordo, a garantir, durante a greve, a prestação de pelo menos 70% dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.

(C) são necessidades inadiáveis da comunidade aquelas que, se não atendidas, trazem prejuízos financeiros às empresas e à população.

(D) as entidades sindicais ou os trabalhadores, conforme o caso, ficam obrigados a comunicar a decisão de deflagração da greve aos empregadores e aos usuários com antecedência mínima de 48 horas da paralisação.

(E) as entidades sindicais são responsáveis por comunicar a decisão de deflagração da greve aos empregadores, aos usuários e ao Ministério do Trabalho com antecedência mínima de 72 horas da paralisação.



5. CESPE/TRT-7 – Analista Judiciário – Área Judiciária - 2017

A respeito do direito de greve e dos serviços essenciais, julgue os itens seguintes.

- I. Poderá ser considerada abusiva a greve realizada em setores que a lei define como essenciais se, durante o movimento, não for assegurado o atendimento básico inadiável.
- II. Conforme o TST, será considerado abusivo o movimento paretista se inexistir tentativa prévia de solução direta e pacífica do conflito.
- III. São considerados essenciais os serviços e as atividades de telecomunicações, de transporte coletivo e de distribuição e comercialização de medicamentos.
- IV. Em setores de qualquer natureza, é obrigatória a comunicação prévia do movimento de greve aos empregadores e usuários com a antecedência mínima de setenta e duas horas da paralisação.

Estão certos apenas os itens

- A) I, II e III.
- B) I, II e IV.
- C) I, III e IV.
- D) II, III e IV.

6. FCC/TRT9 – Analista Judiciário – Área Judiciária - 2015

Considerando-se as regras legais sobre a greve, é correto afirmar:

- (A) O empregador está terminantemente proibido de contratar novos empregados durante a greve.
- (B) A greve prescinde de comunicado geral nos serviços e atividades essenciais à comunidade.
- (C) A manutenção da greve após a decisão da Justiça do Trabalho é abusiva; não o é, entretanto, aquela que, na vigência de acordo, convenção ou sentença normativa, tenha por objetivo exigir o cumprimento de cláusula ou condição.
- (D) Durante a greve, nos processos contínuos de produção (altos fornos, por exemplo), a eventual perda do equipamento é risco único e exclusivo do empregador.
- (E) Não é vedada a demissão de empregados durante a greve, e a Justiça do Trabalho, se provocada, dirá se a mesma é procedente ou não.

7. FCC/TRT9 – Analista Judiciário – Avaliador Federal – 2015

Na greve em serviço essencial

- (A) é vedada a adesão de empregados que exerçam funções de direção e gerenciamento da atividade.



(B) os empregadores e os trabalhadores ficam obrigados, de comum acordo, a garantir, durante a greve, a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.

(C) o Poder Público deve assumir a prestação do serviço paralisado, ainda que parcialmente, até que se restabeleça a atividade da empresa.

(D) o empregado grevista terá descontados os salários dos dias paralisados, ainda que a greve não seja considerada abusiva pela Justiça do Trabalho.

(E) o empregador deve requisitar ao Poder Público pessoal em substituição parcial aos empregados grevistas, de forma a assegurar o atendimento às necessidades básicas da população.

8. FCC/TRT4 – Analista Judiciário – Avaliador Federal – 2015

Nos serviços ou atividades essenciais, deve-se garantir, durante a greve, a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.

Assim, a Lei de Greve, considera serviços ou atividades essenciais, EXCETO:

(A) serviços dos cartórios notariais.

(B) tratamento e abastecimento de água.

(C) controle de tráfego aéreo.

(D) compensação bancária.

(E) telecomunicações.

9. FCC/TRT16 – Oficial Justiça Avaliador – 2014

Considere os seguintes serviços e atividades:

I. funerários.

II. telecomunicações.

III. guarda, uso e controle de substâncias radioativas, equipamentos e materiais nucleares.

IV. compensação bancária.

Considera-se serviços ou atividades essenciais o que consta em

(A) I, II, III e IV, sendo obrigatória a comunicação de decisão sobre greve aos empregadores e aos usuários com antecedência mínima de quarenta e oito horas da paralisação.

(B) I, II e IV apenas, sendo obrigatória a comunicação de decisão sobre greve aos empregadores e aos usuários com antecedência mínima de setenta e duas horas da paralisação.

(C) I e II apenas, sendo obrigatória a comunicação de decisão sobre greve aos empregadores e aos usuários com antecedência mínima de setenta e duas horas da paralisação.

(D) I, II, III e IV, sendo obrigatória a comunicação de decisão sobre greve aos empregadores e aos usuários com antecedência mínima de setenta e duas horas da paralisação.



(E) I, II e IV apenas, sendo obrigatória a comunicação de decisão sobre greve aos empregadores e aos usuários com antecedência mínima de quarenta e oito horas da paralisação.

10.FCC/TRT5 – Oficial de Justiça Avaliador Federal – 2013

Segundo a Lei de Greve – Lei no 7.739/1989 NÃO é considerado serviço ou atividade essencial,

- (A) assistência médica e hospitalar.
- (B) compensação bancária.
- (C) serviço funerário.
- (D) distribuição e comercialização de medicamentos e alimentos.
- (E) ensino de primeiro grau.

11.FCC/TRT1 – Analista Judiciário – Área Judiciária – 2013

Em relação ao direito de greve, é correto afirmar:

- (A) Ao servidor público civil é garantido o exercício livre e amplo do direito de greve.
- (B) É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a sua extensão e fixar quais as atividades que serão consideradas como essenciais para fins de delimitação do movimento.
- (C) Considera-se legítimo exercício do direito de greve a suspensão coletiva, temporária e total, de prestação pessoal de serviços a empregador.
- (D) São assegurados aos grevistas, dentre outros direitos, o emprego de meios pacíficos tendentes a persuadir ou aliciar os trabalhadores a aderirem à greve, a arrecadação de fundos e a livre divulgação do movimento.
- (E) Compete aos sindicatos a garantia, durante a greve, da prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.

12.FCC/TRT9 – Analista Judiciário – Área Judiciária – 2013

De acordo com o previsto na Lei no 7.783/89 (Lei de Greve), em relação à greve em serviços ou atividades essenciais, é INCORRETA a afirmação:

- (A) São necessidades inadiáveis da comunidade aquelas que, não atendidas, coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população.
- (B) São considerados serviços ou atividades essenciais, entre outros, transporte coletivo; captação e tratamento de esgoto e lixo; telecomunicações; processamento de dados ligados a serviços essenciais.
- (C) Os sindicatos, os empregadores e os trabalhadores ficam obrigados de comum acordo, a garantir, durante a greve, a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.



(D) São considerados serviços ou atividades essenciais, entre outros: assistência médica e hospitalar; funerário; controle de tráfego aéreo; compensação bancária.

(E) As entidades sindicais ou os trabalhadores, conforme o caso, ficam obrigados a comunicar a decisão aos empregadores e aos usuários com antecedência mínima de 48 horas da paralisação.

13.FCC/TRT12 – Analista Judiciário – Oficial de Justiça Avaliador Federal – 2013

A Lei nº 7.783/89 assegura o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender. Entretanto, durante o período de greve, serão mantidas em atividade equipes de empregados com o propósito de assegurar os serviços ou atividades essenciais. De acordo com essa norma, é INCORRETO afirmar que são considerados serviços essenciais:

(A) assistência médica e hospitalar.

(B) serviços funerários.

(C) controle de tráfego aéreo.

(D) compensação bancária.

(E) serviços ligados ao Poder Judiciário.

14.FCC/TRT15 – Analista Judiciário – Área Judiciária – 2013

No tocante à Greve, considere:

I. Em regra, a entidade patronal correspondente ou os empregadores diretamente interessados serão notificados, com antecedência mínima de cinco dias da paralisação.

II. São assegurados aos grevistas, dentre outros direitos, a arrecadação de fundos e a livre divulgação do movimento.

III. A greve nos serviços funerários, em regra, ficam as entidades sindicais ou os trabalhadores, conforme o caso, obrigados a comunicar a decisão aos empregadores e aos usuários com antecedência mínima de 48 horas da paralisação.

IV. É vedada a paralisação das atividades, por iniciativa do empregador, com o objetivo de frustrar negociação ou dificultar o atendimento de reivindicações dos respectivos empregados.

Está correto o que se afirma APENAS em

(A) I e III.

(B) I, II e IV.

(C) II, III e IV.

(D) II e IV.

(E) I, III e IV.

15.FCC/TRT11 – Analista Judiciário – Área Judiciária – 2012



Nos serviços ou atividades essenciais, os sindicatos, os empregadores e os trabalhadores ficam obrigados, de comum acordo, a garantir, durante a greve, a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Nos termos da lei que assegura o exercício do direito de greve, NÃO são considerados serviços ou atividades essenciais:

- (A) assistência médica e hospitalar.
- (B) atividades escolares do ensino fundamental.
- (C) guarda, uso e controle de substâncias radioativas, equipamentos e materiais nucleares.
- (D) compensações bancárias.
- (E) distribuição e comercialização de medicamentos e alimentos.

16.FCC/TRT3 – Analista Judiciário – Área Judiciária – 2009

Para atender à determinação legal, os grevistas deverão dar notícia do movimento com antecedência mínima de

- (A) 24 horas para atividades essenciais e 48 para comuns.
- (B) 48 horas, em quaisquer atividades.
- (C) 72 horas, em quaisquer atividades.
- (D) 48 horas para atividades comuns e 72 para essenciais.
- (E) 48 horas para atividades essenciais e 72 para comuns.

17.CESPE/TRT17 – Analista Judiciário – Área Judiciária – 2013

Os dias de paralisação da prestação dos serviços em razão de greve, desde que os salários continuem a ser pagos, caracterizam interrupção do contrato de trabalho.

18.CESPE/TRT17 – Analista Judiciário – Área Judiciária – 2009

O serviço de compensação bancária é considerado como essencial para efeitos de greve.

19.FCC/TRT23 – Analista Judiciário – Área Judiciária – 2007

Considere as seguintes assertivas a respeito do direito de greve:

- I. A entidade patronal correspondente ou os empregadores diretamente interessados serão notificados, com antecedência mínima de 24 horas, da paralisação.
- II. As manifestações e atos de persuasão utilizados pelos grevistas poderão impedir o acesso ao trabalho, mas não poderão causar ameaça ou dano à propriedade ou pessoa.
- III. Em nenhuma hipótese, os meios adotados por empregados e empregadores poderão violar ou constranger os direitos e garantias fundamentais de outrem.
- IV. Na greve, em serviços essenciais, ficam as entidades sindicais ou os trabalhadores, obrigados a comunicar a decisão aos empregadores e aos usuários com antecedência mínima de 72 horas de paralisação.



Está correto o que consta APENAS em

- (A) I e II.
- (B) I, II e III.
- (C) I e IV.
- (D) II, III e IV.
- (E) III e IV.

GABARITO



GABARITO

- 1. B
- 2. B
- 3. B
- 4. A
- 5. A
- 6. C
- 7. B

- 8. A
- 9. D
- 10. E
- 11. D
- 12. E
- 13. E
- 14. D

- 15. B
- 16. D
- 17. C
- 18. C
- 19. E

